

เข้าข่ายเป็นการเลือกปฏิบัติโดยไม่เป็นธรรมต่อบุคคล อันเป็นการต้องห้ามตามมาตรา ๓๐<sup>๖</sup> ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐

เมื่อได้วินิจฉัยแล้วว่า หลักการพิจารณาออกใบอนุญาตให้มีและใช้อาวุธปืน แนวนับหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท ๐๕๐๑/ว ๘๘๖ เรื่อง หลักการพิจารณาออกใบอนุญาตให้มีและใช้อาวุธปืน ลงวันที่ ๒๑ สิงหาคม ๒๕๒๑ เป็นเพียงแนวปฏิบัติในการใช้ดุลพินิจของนายทะเบียนท้องที่ มิใช่กฎที่กำหนดเรื่องการจำกัดชนิดและจำนวนอาวุธปืน หรือการวางระเบียบการทะเบียน การขออนุญาตและการออกใบอนุญาต ตามความในมาตรา ๖ วรรคหนึ่ง (๑) และ (๒) แห่งพระราชบัญญัติอาวุธปืน เครื่องกระสุนปืน วัตถุระเบิด ดอกไม้เพลิง และสิ่งเทียมอาวุธปืนฯ ที่จะต้องให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยนำเรื่องดังกล่าวไปออกเป็นกฎกระทรวงและประกาศในราชกิจจานุเบกษา ก่อน อีกทั้ง ทั้งข้อ ๔ วรรคสอง ของหลักการพิจารณาออกใบอนุญาตให้มีและใช้อาวุธปืนดังกล่าว ก็มีได้ขัดหรือแย้งกับพระราชบัญญัติอาวุธปืน เครื่องกระสุนปืน วัตถุระเบิด ดอกไม้เพลิง และสิ่งเทียมอาวุธปืนฯ และกฎกระทรวง ฉบับที่ ๑๑ (พ.ศ. ๒๕๒๒)ฯ และมีได้มีลักษณะเป็นการเลือกปฏิบัติต่อบุคคลโดยไม่เป็นธรรม อันเป็นการขัดต่อมาตรา ๓๐ ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ ซึ่งบังคับใช้อยู่ในขณะนั้น การที่ผู้ถูกฟ้องคดีอาศัยอำนาจตามมาตรา ๗ และมาตรา ๘ แห่งพระราชบัญญัติอาวุธปืน เครื่องกระสุนปืน วัตถุระเบิด ดอกไม้เพลิง และสิ่งเทียมอาวุธปืนฯ ใช้ดุลพินิจมีคำสั่งไม่ออกใบอนุญาตให้มีและใช้อาวุธปืนพกสั้น กึ่งอัตโนมัติ ขนาด ๑๑ มม. ให้แก่ผู้ฟ้องคดีซึ่งเป็นบุคคลทั่วไปมีอาชีพค้าขาย ไม่ใช่ข้าราชการที่มีหน้าที่ปราบปรามตามกฎหมายหรือมีหน้าที่ปฏิบัติงานในพื้นที่ที่เสี่ยงอันตรายต่อชีวิต โดยอ้างข้อ ๔ วรรคสอง ข. ของหลักการพิจารณาออกใบอนุญาตให้มีและใช้อาวุธปืนดังกล่าว จึงไม่ใช่วิธีการกระทำที่ไม่ชอบด้วยกฎหมาย พิพากษายกฟ้อง (คำพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ อ.๑๑๖๖/๒๕๕๘)

<sup>๖</sup> รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐

มาตรา ๓๐ บุคคลย่อมเสมอกันในกฎหมายและได้รับความคุ้มครองตามกฎหมายเท่าเทียมกัน

ชายและหญิงมีสิทธิเท่าเทียมกัน

การเลือกปฏิบัติโดยไม่เป็นธรรมต่อบุคคลเพราะเหตุแห่งความแตกต่างในเรื่องถิ่นกำเนิด เชื้อชาติ ภาษา เพศ อายุ ความพิการ สภาพทางกายหรือสุขภาพ สถานะของบุคคล ฐานะทางเศรษฐกิจหรือสังคม ความเชื่อทางศาสนา การศึกษาอบรม หรือความคิดเห็นทางการเมืองอันไม่ขัดต่อบทบัญญัติแห่งรัฐธรรมนูญ จะกระทำมิได้

มาตรการที่รัฐกำหนดขึ้นเพื่อจัดอุปสรรคหรือส่งเสริมให้บุคคลสามารถใช้สิทธิและเสรีภาพได้เช่นเดียวกับบุคคลอื่น ย่อมไม่ถือเป็นการเลือกปฏิบัติโดยไม่เป็นธรรมตามวรรคสาม



## ๑.๒ การกำหนดหลักเกณฑ์และอัตราเงินเพิ่มสำหรับตำแหน่งที่มีเหตุพิเศษของลูกจ้างประจำซึ่งได้รับแต่งตั้งให้เป็นผู้ปฏิบัติงานทางอากาศ

เมื่อการกำหนดเงินเพิ่มพิเศษสำหรับตำแหน่งที่มีเหตุพิเศษให้แก่ลูกจ้างประจำตามประกาศกระทรวงการคลัง มีเจตนารมณ์เพื่อต้องการรักษาบุคลากรที่มีความรู้ความเชี่ยวชาญเฉพาะทาง ซึ่งหาบุคลากรทดแทนได้ยากให้อยู่ปฏิบัติหน้าที่ในองค์กรต่อไป ดังนั้น การที่กระทรวงการคลังกำหนดสิทธิการได้รับเงินเพิ่มดังกล่าว โดยแบ่งลูกจ้างออกเป็นกลุ่ม ๆ ตามลักษณะงานในหน้าที่ และเห็นว่าลูกจ้างประจำตำแหน่งช่างเครื่องบินหากมีใบอนุญาตทำการซ่อมบำรุงและประกาศนียบัตรการซ่อมบำรุงอากาศยานแต่ละประเภทที่ออกโดยอาศัยอำนาจตามกฎหมายว่าด้วยการเดินอากาศ ซึ่งต้องผ่านการอบรมและทดสอบความรู้ความสามารถตรงตามคุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง ย่อมจะมีประโยชน์ต่อการปฏิบัติหน้าที่มากกว่า จึงนำหลักเกณฑ์การมีใบอนุญาตและประกาศนียบัตรดังกล่าวมากำหนดเป็นคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งช่างเครื่องบิน ซึ่งเป็นการให้สิทธิแก่ลูกจ้างประจำตำแหน่งช่างเครื่องบินทุกคนโดยเสมอภาคกัน หลักเกณฑ์ดังกล่าวจึงมิได้เป็นการกีดกันหรือตัดสิทธิของลูกจ้างประจำเป็นการเฉพาะรายแต่อย่างใด

ส่วนกรณีที่กระทรวงการคลังกำหนดสิทธิการได้รับเงินเพิ่มให้แก่ลูกจ้างประจำตำแหน่งนักบินสูงกว่าลูกจ้างประจำตำแหน่งช่างเครื่องบินนั้น เมื่อลูกจ้างประจำทั้งสองตำแหน่งดังกล่าวมีหน้าที่ความรับผิดชอบหลักและการปฏิบัติหน้าที่ที่แตกต่างกัน จึงเป็นกรณีที่มีสาระสำคัญแตกต่างกัน ไม่อาจนำมาเปรียบเทียบกันได้ อีกทั้งลูกจ้างประจำตำแหน่งนักบินเป็นลูกจ้างในกลุ่มสาขาที่ขาดแคลน มีการสูญเสียผู้ปฏิบัติราชการและมีอัตราการเข้าออกที่รุนแรง การกำหนดหลักเกณฑ์เงินเพิ่มสำหรับลูกจ้างประจำตำแหน่งนักบินกับตำแหน่งช่างเครื่องบินให้แตกต่างกัน จึงไม่ถือเป็นการเลือกปฏิบัติโดยไม่เป็นธรรมแต่อย่างใด

### สรุปข้อเท็จจริง

ผู้ฟ้องคดีทั้งห้าสืบสายเป็นลูกจ้างประจำตำแหน่งช่างเครื่องบิน สังกัดสำนักฝนหลวง และการบินเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ปฏิบัติงานประจำฝ่ายซ่อมและบำรุงรักษาเครื่องบิน สนาบบินนครสวรรค์ ฟ้องว่า ประกาศกระทรวงการคลัง เรื่อง กำหนดเงินเพิ่มสำหรับตำแหน่งที่มีเหตุพิเศษของลูกจ้างประจำ พ.ศ. ๒๕๕๑ ไม่ชอบด้วยกฎหมาย เนื่องจากมีการกำหนดหลักเกณฑ์และอัตราเงินเพิ่มโดยไม่เป็นธรรม โดยกำหนดให้ผู้ปฏิบัติงานทางอากาศตำแหน่งนักบิน

หรือนักบินผู้ตรวจการบินบนอากาศยานเป็นประจำที่ได้รับคำสั่งให้ปฏิบัติงานทางอากาศ ในฐานะนักบินหรือนักบินผู้ตรวจการบิน ได้รับเงินเพิ่มในอัตราเดือนละ ๑๕,๐๐๐ บาท และให้ได้รับค่าตอบแทนชั่วโมงบินละ ๕๐๐ บาท เศษของชั่วโมงบินถ้าเกินครึ่งชั่วโมงบิน ให้คิดเป็นหนึ่งชั่วโมง แต่ในส่วนของตำแหน่งช่างอากาศ ช่างเครื่องบิน หรือช่างวิทยุสื่อสารการบินบนอากาศยานเป็นประจำ ที่ได้รับคำสั่งให้ปฏิบัติงานทางอากาศในตำแหน่งช่างอากาศในฐานะช่างอากาศ ช่างเครื่องบินหรือช่างวิทยุสื่อสารการบิน ให้ได้รับเงินเพิ่มเป็นรายกรณีดังต่อไปนี้ กรณีมีหนังสือใบอนุญาตทำการซ่อมบำรุง ให้ได้รับในอัตราเดือนละ ๑,๐๐๐ บาท กรณีมีหนังสือใบอนุญาตทำการซ่อมบำรุงและประกาศนียบัตรการซ่อมบำรุงอากาศยาน ให้ได้รับในอัตราเดือนละ ๒,๐๐๐ บาท และกรณีมีประกาศนียบัตรการซ่อมบำรุงอากาศยานมากกว่าหนึ่งใบ ให้ได้รับในอัตราเดือนละ ๓,๐๐๐ บาท ส่วนค่าตอบแทนชั่วโมงบินสำหรับช่างเครื่องบิน กำหนดให้ชั่วโมงละ ๕๐๐ บาท เศษของชั่วโมงบินถ้าเกินครึ่งชั่วโมงบิน ให้คิดเป็นหนึ่งชั่วโมง และค่าตอบแทนชั่วโมงบินสำหรับช่างวิทยุสื่อสารการบิน กำหนดให้ชั่วโมงละ ๒๕๐ บาท เศษของชั่วโมงบินถ้าเกินครึ่งชั่วโมงบินให้คิดเป็นหนึ่งชั่วโมง ผู้ฟ้องคดีทั้งห้าสืบชี้แจงเห็นว่า การกำหนดอัตราเงินเพิ่มดังกล่าวเป็นการเลือกปฏิบัติโดยไม่เป็นธรรม เนื่องจากตำแหน่งช่างอากาศ ช่างเครื่องบิน หรือช่างวิทยุสื่อสารการบิน ก็เป็นผู้ปฏิบัติงานทางอากาศซึ่งเสี่ยงอันตรายต่อชีวิตและร่างกายเช่นเดียวกับนักบินหรือนักบินผู้ตรวจการบิน อีกทั้ง ประกาศของกระทรวงการคลัง (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒) ยังทำให้ผู้ที่ปฏิบัติงานในตำแหน่งช่างอากาศ ช่างเครื่องบิน หรือช่างวิทยุสื่อสารการบิน ไม่ได้เงินเพิ่มในอัตราเดียวกัน เนื่องจากมีเงื่อนไขเกี่ยวกับใบอนุญาตทำการซ่อมบำรุงและประกาศนียบัตรการซ่อมบำรุงอากาศยานเป็นตัวกำหนด จึงมีหนังสือถึงผู้อำนวยการส่วนการบิน ฝ่ายซ่อมบำรุงรักษาเครื่องบิน สนามบินนครสวรรค์ ขอให้มีการดำเนินการให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ แกไขประกาศที่พิพาท แต่ก็มีได้มีการสั่งการใด ๆ ผู้ฟ้องคดีทั้งห้าสืบชี้แจงจึงนำคดีมาฟ้องขอให้ศาลมีคำพิพากษาหรือคำสั่งเพิกถอนระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยเงินเพิ่มสำหรับตำแหน่งที่มีเหตุพิเศษของลูกจ้างประจำ พ.ศ. ๒๕๕๑ ประกาศกระทรวงการคลัง เรื่อง กำหนดเงินเพิ่มสำหรับตำแหน่งที่มีเหตุพิเศษของลูกจ้างประจำ พ.ศ. ๒๕๕๑ ลงวันที่ ๒๘ ตุลาคม ๒๕๕๑ เฉพาะส่วนที่เป็นหลักเกณฑ์และอัตราเงินเพิ่มของตำแหน่งช่างเครื่องบิน และให้อธิบดีกรมฝนหลวงและการบินเกษตร (ผู้อำนวยการสำนักฝนหลวงและการบินเกษตร เดิม) (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑) พิจารณากำหนดให้ตำแหน่งช่างเครื่องบินได้รับเงินเพิ่มในอัตรา ๑๕,๐๐๐ บาทต่อเดือน แล้วส่งให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ พิจารณาต่อไป



### คำวินิจฉัยของศาลปกครองสูงสุด

เมื่อปรากฏว่าผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ อาศัยอำนาจตามความในข้อ ๕ วรรคหนึ่งของระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยเงินเพิ่มสำหรับตำแหน่งที่มีเหตุพิเศษของลูกจ้างประจำ พ.ศ. ๒๕๕๑ ซึ่งกำหนดว่า ลูกจ้างประจำซึ่งได้รับแต่งตั้งให้ปฏิบัติหน้าที่ในตำแหน่งที่มีเหตุพิเศษ อาจได้รับเงินเพิ่มได้ตามที่กระทรวงการคลังประกาศกำหนด แต่ทั้งนี้ ต้องเป็นไปตามหลักเกณฑ์และอัตราที่กำหนดไว้ท้ายระเบียบนี้ ออกประกาศกระทรวงการคลัง เรื่อง กำหนดเงินเพิ่มสำหรับตำแหน่งที่มีเหตุพิเศษของลูกจ้างประจำ พ.ศ. ๒๕๕๑ ที่พิพาท ก็เพื่อให้ลูกจ้างประจำของส่วนราชการซึ่งได้รับแต่งตั้งให้ปฏิบัติหน้าที่ในตำแหน่งที่มีเหตุพิเศษมีสิทธิได้รับเงินเพิ่มสำหรับตำแหน่งที่มีเหตุพิเศษของลูกจ้างประจำ โดยมีเจตนารมณ์เพื่อต้องการรักษาบุคลากรที่มีความรู้ความเชี่ยวชาญเฉพาะทาง ซึ่งหาบุคลากรทดแทนได้ยากให้อยู่ปฏิบัติหน้าที่ในองค์กรต่อไป โดยในส่วนของลูกจ้างประจำของทุกส่วนราชการ ซึ่งได้รับแต่งตั้งให้เป็นผู้ปฏิบัติงานทางอากาศโดยปฏิบัติงานในฐานะช่างอากาศ ช่างเครื่องบิน หรือช่างวิทยุสื่อสารการบิน ซึ่งปฏิบัติงานบนอากาศยานเป็นประจำนั้น ได้มีการนำหลักเกณฑ์การมีหนังสือใบอนุญาตทำการซ่อมบำรุงหรือประกาศนียบัตรการซ่อมบำรุงอากาศยาน ซึ่งออกให้โดยกรมการขนส่งทางอากาศตามพระราชบัญญัติการเดินอากาศ พ.ศ. ๒๔๙๗ มาเป็นเงื่อนไขในการกำหนดเงินเพิ่มด้วย ทั้งนี้ ก็เพื่อก่อให้เกิดการพัฒนาองค์ความรู้แก่ช่างเครื่องบิน ในการนำความรู้ไปเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานซ่อมและบำรุงรักษาอากาศยาน ซึ่งข้อเท็จจริงก็ปรากฏว่าในขณะที่มีประกาศที่พิพาท เจ้าหน้าที่ของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ที่มีใบอนุญาตนายช่างภาคพื้นดินประเภท ๒ จากกรมการขนส่งทางอากาศ มีเพียงจำนวน ๔๗ คน แต่เมื่อได้ทราบข่าวว่าช่างเครื่องบินได้รับเงินเพิ่มพิเศษ เจ้าหน้าที่ของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ดังกล่าวจึงไปสอบเพื่อขอใบอนุญาต ทำให้จนถึงวันที่ ๑๑ สิงหาคม ๒๕๕๑ มีเจ้าหน้าที่ที่มีใบอนุญาตนายช่างภาคพื้นดินประเภท ๒ เป็นจำนวน ๗๕ คน คงมีลูกจ้างประจำกลุ่มช่างเครื่องบินเพียง ๓๑ คน เท่านั้นที่ยังไม่มีใบอนุญาต และเมื่อวันที่ ๔ ธันวาคม ๒๕๕๑ ก็ได้มีลูกจ้างประจำกลุ่มช่างเครื่องบินได้รับใบอนุญาตนายช่างภาคพื้นดินประเภท ๒ เพิ่มเติมอีกจำนวน ๕ คน จากข้อเท็จจริงดังกล่าวย่อมแสดงให้เห็นว่า การนำหลักเกณฑ์เรื่องหนังสือใบอนุญาตทำการซ่อมบำรุงหรือประกาศนียบัตรการซ่อมบำรุงอากาศยาน มาเป็นเงื่อนไขในการกำหนดเงินเพิ่มสำหรับตำแหน่งที่มีเหตุพิเศษของลูกจ้างประจำ ส่งผลให้ลูกจ้างประจำกลุ่มช่างเครื่องบินได้พัฒนาศักยภาพการปฏิบัติหน้าที่ในสายวิชาชีพของตน เนื่องจากต้องผ่านการอบรมและการทดสอบความรู้ความสามารถ ซึ่งสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของกรมฝนหลวงและการบินเกษตรที่ต้องการพัฒนาคุณภาพของบุคลากรและศักยภาพในการปฏิบัติงานและพัฒนาด้านการบินให้ก้าวหน้า ส่วนลูกจ้างประจำที่ไม่พัฒนาศักยภาพก็มิได้รับผลกระทบจากประกาศของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ดังกล่าว เนื่องจากยังคงได้รับค่าตอบแทนในอัตรา

๕๐๐ บาท ต่อชั่วโมงบินเช่นเดิม ดังนั้น การนำหลักเกณฑ์การมีหนังสือใบอนุญาตทำการซ่อมบำรุงหรือประกาศนียบัตรการซ่อมบำรุงอากาศยาน มาเป็นเงื่อนไขในการกำหนดเงินเพิ่มสำหรับตำแหน่งที่มีเหตุพิเศษของลูกจ้างประจำจึงชอบด้วยกฎหมาย และไม่ถือเป็นการละเมิดสิทธิและเสรีภาพของผู้ฟ้องคดีทั้งห้าสืบสายตามาตรา ๒๖<sup>๗</sup> และมาตรา ๒๗<sup>๘</sup> ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ แต่อย่างใด

นอกจากนี้ โดยที่การเลือกปฏิบัติโดยไม่เป็นธรรมที่ขัดต่อมาตรา ๓๐ ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ นั้น ต้องเป็นการปฏิบัติที่ไม่เท่าเทียมกันต่อบุคคลที่มีสถานะ หน้าที่ และคุณสมบัติเท่าเทียมกัน ดังนั้น เมื่อการกำหนดสิทธิการได้รับเงินเพิ่มสำหรับตำแหน่งที่มีเหตุพิเศษของลูกจ้างประจำของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ได้กำหนดโดยแบ่งลูกจ้างตามลักษณะงานในหน้าที่ออกเป็น ๓ กลุ่ม โดยแต่ละกลุ่มมีองค์ประกอบในการกำหนดหลักเกณฑ์แตกต่างกัน ซึ่งผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ เห็นว่า ลูกจ้างประจำตำแหน่งช่างเครื่องบินที่มีหนังสือใบอนุญาตทำการซ่อมบำรุงและประกาศนียบัตรการซ่อมบำรุงอากาศยานแต่ละประเภทที่ออกโดยอาศัยอำนาจตามพระราชบัญญัติการเดินอากาศฯ ต้องผ่านการอบรมและการทดสอบความรู้ความสามารถตรงตามคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งช่างเครื่องบิน ซึ่งจะมีประโยชน์ต่อการปฏิบัติหน้าที่ราชการในกลุ่มตำแหน่งช่างเครื่องบิน ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ จึงนำหลักเกณฑ์การมีหนังสือใบอนุญาตทำการซ่อมบำรุงหรือประกาศนียบัตรการซ่อมบำรุงอากาศยานมากำหนดเป็นคุณสมบัติเฉพาะตำแหน่งสำหรับตำแหน่งช่างเครื่องบิน โดยหลักเกณฑ์ดังกล่าวเป็นการให้สิทธิกับลูกจ้างประจำตำแหน่งช่างเครื่องบินทุกคนเสมอกันที่จะได้รับสิทธินั้น รวมทั้งผู้ฟ้องคดีทั้งห้าสืบสายหากได้พัฒนาจนมีคุณสมบัติตามหลักเกณฑ์เช่นเดียวกับลูกจ้างประจำคนอื่น ๆ การกำหนดหลักเกณฑ์ดังกล่าวจึงมิได้เป็นการกีดกันหรือตัดสิทธิของผู้ฟ้องคดีทั้งห้าสืบสายแต่อย่างใด ส่วนลูกจ้างประจำตำแหน่งนักบิน นั้น เนื่องจากเป็นลูกจ้างในกลุ่มสาขาที่ขาดแคลน มีการสูญเสียผู้ปฏิบัติราชการและมีอัตราการเข้าออกรุนแรง จึงกำหนดให้ลูกจ้างประจำตำแหน่งนักบินได้รับเงินเพิ่มสำหรับตำแหน่งที่มีเหตุพิเศษในอัตราเดือนละ ๑๕,๐๐๐ บาท ดังนั้น เมื่อลูกจ้างประจำตำแหน่งนักบินและตำแหน่งช่างเครื่องบินมีหน้าที่ความรับผิดชอบหลักและการปฏิบัติหน้าที่แตกต่างกัน อันเป็นกรณีที่มีสาระสำคัญแตกต่างกัน ไม่สามารถนำมาเปรียบเทียบกันได้ การที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ กำหนดหลักเกณฑ์เงินเพิ่มสำหรับลูกจ้างประจำ

<sup>๗-๘</sup> รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐

มาตรา ๒๖ การใช้อำนาจโดยองค์กรของรัฐทุกองค์กร ต้องคำนึงถึงศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ สิทธิและเสรีภาพตามบทบัญญัติแห่งรัฐธรรมนูญนี้

มาตรา ๒๗ สิทธิและเสรีภาพที่รัฐธรรมนูญนี้รับรองไว้โดยชัดแจ้ง โดยปริยายหรือโดยคำวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญ ย่อมได้รับความคุ้มครองและผูกพันรัฐสภา คณะรัฐมนตรี ศาล รวมทั้งองค์กรตามรัฐธรรมนูญ และหน่วยงานของรัฐโดยตรงในการตรากฎหมาย การใช้บังคับกฎหมาย และการตีความกฎหมายทั้งปวง



ตำแหน่งนักบินกับตำแหน่งช่างเครื่องบินต่างกัน จึงไม่เป็นการเลือกปฏิบัติโดยไม่เป็นธรรม อันขัดต่อบทบัญญัติแห่งรัฐธรรมนูญ ประกาศของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ที่พิพาท เฉพาะหลักเกณฑ์ และอัตราเงินเพิ่มสำหรับผู้ปฏิบัติงานทางอากาศ ตำแหน่งช่างเครื่องบิน จึงชอบด้วยกฎหมายแล้ว พิพากษายกฟ้อง (คำพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ อ.๑๗๒/๒๕๕๙)

### ๑.๓ การออกระเบียบกำหนดให้มีการเรียกเก็บเงินอุดหนุนการศึกษาหลักสูตร วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร

การที่วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักรมีข้อจำกัดเกี่ยวกับงบประมาณในการรับ และจัดการศึกษาให้กับผู้ที่ประสงค์จะเข้ารับการศึกษาก็ได้มี การออกระเบียบ การจัดเก็บเงินอุดหนุนการศึกษาโดยกำหนดโควตาผู้ที่ จะเข้ารับการ ศึกษาให้แต่ละ หน่วยงานตามหลักสูตรต่าง ๆ ซึ่งมีทั้งหน่วยงานราชการ รัฐวิสาหกิจ และหน่วยงาน เอกชนที่ได้รับการยอมรับในระดับรัฐบาล ให้เข้ารับการ ศึกษาโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย และจัดเก็บค่าจัดการศึกษาเฉพาะจากนักธุรกิจเอกชนผู้ที่ประสงค์จะเข้ารับการ ศึกษา ที่ไม่ได้ อยู่ในโควตาข้างต้น แต่มีคุณสมบัติและศักยภาพทางการเงินเพียงพอ เพื่อไม่ให้ เสียโอกาสในการเข้ารับการ ศึกษาในปีการศึกษานั้น ๆ อันเป็นการบริหารจัดการเพื่อให้ บรรลุความมุ่งหมายของวิทยาลัยโดยคำนึงถึงงบประมาณที่ได้รับการจัดสรรจากรัฐบาล การจัดเก็บค่าจัดการศึกษาดังกล่าวจึงมีความเหมาะสมและสอดคล้องกับข้อจำกัด ทางงบประมาณของวิทยาลัยที่จะจัดการศึกษาตามหลักสูตรที่กำหนดให้บรรลุผล แม้ในปีการศึกษาที่ผ่านมา ๆ มา จะไม่เคยมีการเรียกเก็บค่าจัดการศึกษาดังกล่าวก็ตาม แต่เมื่อจำนวนนักศึกษาที่มีปริมาณมากขึ้นและงบประมาณมีจำนวนจำกัด วิทยาลัย ป้องกันราชอาณาจักรจึงไม่จำเป็นต้องผูกพันกับดุลพินิจที่มีมาแต่เดิม การเรียกเก็บ ค่าจัดการศึกษาจากนักธุรกิจเอกชนข้างต้น ซึ่งมีความแตกต่างจากนักธุรกิจเอกชน ที่มาจากองค์กรซึ่งอยู่ในโควตาของวิทยาลัย จึงเป็นการใช้ดุลพินิจโดยชอบด้วยกฎหมาย และไม่ใช้การเลือกปฏิบัติโดยไม่เป็นธรรม

#### สรุปข้อเท็จจริง

ผู้ฟ้องคดีทั้งสี่เป็นนักศึกษาวิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร ประจำปีการศึกษา ๒๕๔๘-๒๕๔๙ ของสถาบันวิชาการป้องกันประเทศ ซึ่งเป็นสถาบันการศึกษาระดับสูง ของกองบัญชาการกองทัพไทย (กองบัญชาการทหารสูงสุด เดิม) (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒) ได้รับความเดือดร้อนหรือเสียหายจากการที่สภาวิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑) จัดให้มีการศึกษาและฝึกอบรมหลักสูตรการป้องกันราชอาณาจักร จำนวน ๓ หลักสูตร ได้แก่

หลักสูตรการป้องกันราชอาณาจักร (วปอ.) หลักสูตรการป้องกันราชอาณาจักรภาครัฐร่วมเอกชน (ปรอ.) และหลักสูตรการป้องกันราชอาณาจักร เอกชน และการเมือง (วปม.) โดยยกเว้นค่าเล่าเรียนให้แก่นักศึกษาบางกลุ่ม และเรียกเก็บเงินค่าเล่าเรียนจำนวน ๕๐๐,๐๐๐ บาท เฉพาะนักศึกษาที่เป็นนักธุรกิจหรือนักการเมือง ผู้ฟ้องคดีทั้งสองเห็นว่าการยกเว้นค่าเล่าเรียนให้แก่นักศึกษาบางกลุ่มดังกล่าวเป็นการเลือกปฏิบัติโดยไม่เป็นธรรม อีกทั้งที่ผ่านมาผู้ถูกฟ้องคดีทั้งสองไม่เคยเรียกเก็บค่าเล่าเรียนหลักสูตรดังกล่าว เมื่อไม่มีข้อเท็จจริงหรือข้อกฎหมายเปลี่ยนแปลงไปจากผู้ถูกฟ้องคดีทั้งสองจึงควรต้องผูกพันกับการใช้ดุลพินิจที่ผ่านมา ซึ่งผู้ฟ้องคดีทั้งสองได้มีหนังสือไปยังผู้ถูกฟ้องคดีทั้งสองและบุคคลที่เกี่ยวข้องเพื่อขอให้พิจารณายกเลิกการเรียกเก็บค่าเล่าเรียนดังกล่าวแล้ว แต่ไม่ได้รับคำชี้แจงกลับมาแต่อย่างใด จึงนำคดีมาฟ้องขอให้ศาลมีคำพิพากษาหรือคำสั่งให้ยกเลิกการเรียกเก็บเงินค่าเล่าเรียนหลักสูตรที่พิพาทจากนักศึกษาที่มาจากภาคเอกชนและภาคการเมือง รวมทั้งให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ คืนเงินจำนวน ๕๐๐,๐๐๐ บาท ต่อคน พร้อมดอกเบี้ยให้แก่ผู้ฟ้องคดีทั้งสอง

#### คำวินิจฉัยของศาลปกครองสูงสุด

โดยที่วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักรเป็นสถาบันการศึกษาที่มีความมุ่งหมายในการประศาสน์วิทยาการเกี่ยวกับการป้องกันราชอาณาจักรให้แก่ข้าราชการชั้นผู้ใหญ่ทั้งฝ่ายทหารและฝ่ายพลเรือนให้เกิดความสำนึกรับผิดชอบร่วมกันในการป้องกันราชอาณาจักรและความมั่นคงของชาติ โดยมีผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ เป็นผู้มีอำนาจหน้าที่ในการกำหนดนโยบาย อนุมัติโครงการการศึกษาและหลักสูตรการศึกษาต่าง ๆ กำหนดจำนวนและคุณสมบัติของผู้ที่จะเข้าศึกษาในแต่ละหลักสูตร ตลอดจนให้ความเห็นชอบในตัวบุคคลที่จะเข้ารับการศึกษาดำเนินการระบียบกระทรวงกลาโหม ว่าด้วยวิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร สถาบันวิชาการป้องกันประเทศ พ.ศ. ๒๕๔๗ โดยค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษานั้นจะได้รับงบประมาณสนับสนุนจากรัฐบาลในแต่ละปี ซึ่งข้อเท็จจริงปรากฏว่า ในระยะแรกผู้เข้ารับการศึกษานั้นทั้งหมดจะเป็นข้าราชการระดับสูงเท่านั้น แต่หลังจากเปิดหลักสูตรการป้องกันราชอาณาจักร (วปอ.) ไปแล้ว ๓๑ รุ่น ในปี พ.ศ. ๒๕๓๒ ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ได้มีมติอนุมัติให้เปิดหลักสูตรการป้องกันราชอาณาจักรภาครัฐร่วมเอกชน (ปรอ.) โดยมีนักศึกษามาจากข้าราชการทหาร ข้าราชการพลเรือน พนักงานรัฐวิสาหกิจ และนักธุรกิจภาคเอกชน ซึ่งเสนอรายชื่อผ่านสถาบันหรือสมาคมของตนเอง อันได้แก่ หอการค้าไทย สมาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย และสมาคมธนาคารไทย รวมทั้งนักธุรกิจที่เป็นระดับผู้บริหาร และเมื่อเปิดหลักสูตรการป้องกันราชอาณาจักรภาครัฐร่วมเอกชน (ปรอ.) ไปแล้ว จำนวน ๑๗ รุ่น ในปี พ.ศ. ๒๕๔๖ ได้มีการเปิดหลักสูตรการป้องกันราชอาณาจักรภาครัฐ



เอกชน และการเมือง (วปม.) เป็นรุ่นที่ ๑ โดยการกำหนดคุณสมบัติของผู้เข้ารับการศึกษ ทั้งสามหลักสูตรดังกล่าวจะเป็นไปตามระเบียบกระทรวงกลาโหม ว่าด้วยวิทยาลัยป้องกัน ราชอาณาจักร สถาบันวิชาการป้องกันประเทศฯ เช่นเดียวกัน ซึ่งในการคัดเลือกผู้เข้ารับ การศึกษานั้น ข้าราชการทหาร ข้าราชการพลเรือน พนักงานองค์การของรัฐและรัฐวิสาหกิจ ที่จะเข้ารับการศึกษในหลักสูตรต่าง ๆ จะเป็นไปตามที่ส่วนราชการระดับกระทรวงหรือเทียบเท่า เป็นผู้คัดเลือก แล้วเสนอรายชื่อรวมทั้งประวัติให้วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักรตามคุณสมบัติ และจำนวนที่วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักรแจ้งให้ทราบ โดยหากเป็นนักธุรกิจภาคเอกชน พนักงานในองค์กรธุรกิจและนักการเมือง วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักรจะรวบรวมรายชื่อ และประวัติเพื่อเสนอขอความเห็นชอบจากผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ หลังจากนั้น จึงเสนอตาม สายการบังคับบัญชาเพื่อขอรับอนุมัติจากคณะรัฐมนตรี อย่างไรก็ตาม ข้อเท็จจริงปรากฏว่า ในปีการศึกษา ๒๕๔๘-๒๕๔๙ ผู้อำนวยการวิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักรได้มีหนังสือถึง ผู้บัญชาการสถาบันวิชาการป้องกันประเทศเพื่อขออนุมัติใช้ระเบียบการเข้ารับการศึกษ ของนักธุรกิจเอกชนและนักการเมือง โดยให้เหตุผลว่า เนื่องจากมีจำนวนผู้ต้องการเข้ารับ การศึกษามากขึ้นทุกปี ส่งผลกระทบต่อภาระค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ต้องจัดสรรให้กับวิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักรเป็นอย่างมาก และเพื่อแก้ไขปัญหาดังกล่าว จึงขออนุมัติใช้ระเบียบการเข้าเป็นนักศึกษาในวิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักรสำหรับนักธุรกิจ เอกชนและนักการเมือง โดยกำหนดให้มีค่าใช้จ่ายรายบุคคลตลอดหลักสูตรจำนวน ๕๐๐,๐๐๐ บาท ซึ่งเป็นค่าใช้จ่ายที่ไม่สามารถเบิกจ่ายจากงบประมาณของทางราชการได้ เช่น ค่าใช้จ่ายในการ เดินทางดูกิจกรรมภายในประเทศและต่างประเทศ ค่าเอกสาร ตำราเรียน ค่าสมาชิกสมาคม ค่าสมาชิกสโมสรนายทหารชั้นสัญญาบัตร ค่าทำหนังสือเดินทางและวีซ่า เป็นต้น โดยให้นำส่ง ค่าใช้จ่ายดังกล่าวแก่ฝ่ายการเงินของวิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักรในช่วงวันลงทะเบียนเรียน ซึ่งผู้บัญชาการสถาบันวิชาการป้องกันประเทศก็ได้มีหนังสือถึงประธานของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ เพื่อขออนุมัติใช้ระเบียบการเข้ารับการศึกษานักธุรกิจเอกชนและนักการเมืองดังกล่าวตั้งแต่ ปีการศึกษา ๒๕๔๘-๒๕๔๙ เป็นต้นไป พร้อมทั้งขออนุมัติให้วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร ดำเนินการออกระเบียบควบคุมการใช้จ่ายอย่างรัดกุมเพื่อเป็นไปตามกฎระเบียบและข้อบังคับ ของทางราชการ รวมทั้งสามารถตรวจสอบได้ ซึ่งประธานของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ก็ได้นำ เรื่องดังกล่าวเข้าที่ประชุมของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ เพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบ

จากข้อเท็จจริงดังกล่าวเห็นได้ว่า ผู้อำนวยการวิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร ในฐานะประธานกรรมการการศึกษาตามข้อ ๙<sup>๙</sup> ของระเบียบกระทรวงกลาโหม ว่าด้วยวิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร สถาบันวิชาการป้องกันประเทศฯ ซึ่งมีหน้าที่ในการพิจารณาจัดทำโครงการการศึกษาและหลักสูตรการศึกษารวมทั้งกิจกรรมอื่น ๆ ที่เกี่ยวกับการศึกษาให้เป็นไปตามนโยบายของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ กำกับดูแลการบริหารการศึกษาของวิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร ให้เป็นไปตามที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ มอบหมาย พิจารณาจัดทำรายละเอียดคุณสมบัติของผู้เข้ารับการศึกษา การคัดเลือกผู้เข้ารับการศึกษา ระยะเวลาศึกษา ตลอดจนคุณวุฒิ ศักดิ์และสิทธิ และหลักสูตรการศึกษาของหลักสูตรอื่น ๆ เสนอผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ เพื่ออนุมัติตามความเหมาะสม รวมทั้งเสนอแนะการแต่งตั้งและถอดถอนผู้ทรงคุณวุฒิ ได้มีหนังสือถึงผู้บัญชาการสถาบันวิชาการป้องกันประเทศ ขออนุมัติให้ระเบียบการเข้ารับการศึกษาของนักรูทกิจเอกชนและนักการเมือง อันเป็นการปฏิบัติการตามหน้าที่ตามสายการบังคับบัญชา เมื่อผู้บัญชาการสถาบันวิชาการป้องกันประเทศเห็นชอบด้วยและมีหนังสือถึงประธานของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ เพื่อขออนุมัติให้ระเบียบการเข้ารับการศึกษาดังกล่าว พร้อมทั้งขออนุมัติให้วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร ดำเนินการออกระเบียบควบคุมการใช้จ่าย ซึ่งข้อเท็จจริงปรากฏตามรายงานการประชุมของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ครั้งที่ ๒/๒๕๔๘ เมื่อวันที่ ๒๖ สิงหาคม ๒๕๔๘ ว่า ประธานในที่ประชุมได้เสนอว่า เนื่องจากปัจจุบันมีผู้ที่มีความต้องการที่จะเข้าศึกษาใน วปอ. เป็นจำนวนมาก

<sup>๙</sup> ระเบียบกระทรวงกลาโหม ว่าด้วยวิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร สถาบันวิชาการป้องกันประเทศ พ.ศ. ๒๕๔๗

ข้อ ๙ ให้มีคณะกรรมการการศึกษา วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร สถาบันวิชาการป้องกันประเทศ ใช้คำย่อว่า “กศษ.วปอ.สปท.” ประกอบด้วย

๙.๑ ผู้อำนวยการวิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร

สถาบันวิชาการป้องกันประเทศ

เป็นประธานกรรมการ

ฯลฯ

ฯลฯ

ผู้อำนวยการวิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร สถาบันวิชาการป้องกันประเทศ มีอำนาจพิจารณาเชิญบุคคลอื่น ๆ ตามที่เห็นสมควรเข้าร่วมประชุมได้ตามความจำเป็น

ข้อ ๑๐ ให้คณะกรรมการการศึกษาวิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร สถาบันวิชาการป้องกันประเทศ มีอำนาจและหน้าที่ ดังนี้

๑๐.๑ พิจารณาและจัดทำโครงการการศึกษาและหลักสูตรการศึกษา รวมทั้งกิจกรรมอื่น ๆ ที่เกี่ยวกับการศึกษาของวิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร สถาบันวิชาการป้องกันประเทศ ให้เป็นไปตามนโยบายของสภาวิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร

๑๐.๒ กำกับดูแลการบริหารการศึกษาของวิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร สถาบันวิชาการป้องกันประเทศ ให้เป็นไปตามที่สภาวิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักรได้มอบหมาย

๑๐.๓ พิจารณาจัดทำรายละเอียดคุณสมบัติของผู้เข้ารับการศึกษา การคัดเลือกผู้เข้ารับการศึกษา ระยะเวลาศึกษา ตลอดจนคุณวุฒิ ศักดิ์และสิทธิ และหลักสูตรการศึกษาของหลักสูตรอื่น ๆ เสนอสภาวิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร เพื่ออนุมัติตามความเหมาะสมของหลักสูตรนั้น ๆ

๑๐.๔ เสนอแนะการแต่งตั้งและถอดถอนผู้ทรงคุณวุฒิ ตามข้อ ๙.๑๒



ประกอบกับเพื่อเป็นการประหยัดงบประมาณของทางราชการ สมควรจัดเก็บค่าใช้จ่ายในการศึกษาสำหรับภาคเอกชนและนักการเมืองจำนวน ๕๐๐,๐๐๐ บาท ตลอดหลักสูตร และได้อนุมัติรายชื่อผู้เข้ารับการศึกษาระดับปริญญาตรี ๒๕๔๘-๒๕๔๙ จำนวน ๒๗๓ คน จึงถือได้ว่าที่ประชุมได้ลงมติเห็นชอบค่าใช้จ่ายในการศึกษาสำหรับภาคเอกชนและนักการเมืองจำนวน ๕๐๐,๐๐๐ บาท ต่อคน ต่อหลักสูตรด้วย นอกจากนี้ในการประชุมดังกล่าว เลขานุการของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ได้ชี้แจงข้อเท็จจริงเกี่ยวกับการเก็บค่าใช้จ่ายการศึกษาของนักศึกษาภาคเอกชนและนักการเมือง รวมทั้งสถิติของการจัดการศึกษาย้อนหลังตั้งแต่ปี พ.ศ. ๒๕๔๔ จนถึงปี พ.ศ. ๒๕๔๙ เพื่อให้ที่ประชุมทราบถึงการคำนวณค่าใช้จ่ายตลอดหลักสูตร ซึ่งเป็นค่าใช้จ่ายที่ไม่สามารถเบิกจ่ายจากงบประมาณของทางราชการได้ นอกจากนี้ ยังได้นำเสนอวิธีการใช้จ่ายงบประมาณโดยการขออรรถประโยชน์ควบคุมการใช้จ่ายเงินให้เป็นไปตามระเบียบกระทรวงกลาโหม ว่าด้วยเงินรายรับของสถานศึกษา โดยอาศัยอำนาจตามมาตรา ๒๔ วรรคห้า<sup>๑๐</sup> แห่งพระราชบัญญัติวิธีการงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๐๒ การที่วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักรมีหนังสือแจ้งผู้ฟ้องคดีทั้งสองให้ไปรายงานตัวเข้ารับการศึกษาร่วมรับฟังการแถลงยุทธศาสตร์ชาติ พร้อมทั้งได้ส่งคำแนะนำสำหรับนักศึกษาในส่วนที่เป็นนักธุรกิจและนักการเมืองในการเข้ารับการศึกษาระดับปริญญาตรี ๒๕๔๘-๒๕๔๙ โดยให้นำส่งแคชเชียร์เช็คหรือเช็คเงินสดจำนวน ๕๐๐,๐๐๐ บาท ส่งจ่ายในนามวิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร เพื่อเป็นค่าจัดการศึกษาตลอดทั้งปี จึงเป็นการดำเนินการตามมติของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ โดยชอบด้วยกฎหมายแล้ว การที่ผู้ถูกฟ้องคดีทั้งสองจัดให้มีการเรียกเก็บเงินอุดหนุนการศึกษา จึงเป็นการกระทำที่ชอบด้วยกฎหมายด้วย

<sup>๑๐</sup> พระราชบัญญัติวิธีการงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๐๒ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติวิธีการงบประมาณ (ฉบับที่ ๕) พ.ศ. ๒๕๓๔

มาตรา ๒๔ บรรดาเงินที่ส่วนราชการได้รับเป็นกรรมสิทธิ์ไม่ว่าจะได้รับตามกฎหมายหรือระเบียบข้อบังคับ หรือได้รับชำระตามอำนาจหน้าที่หรือสัญญา หรือได้รับจากการให้ใช้ทรัพย์สิน หรือเก็บดอกผลจากทรัพย์สินของราชการ ให้ส่วนราชการที่ได้รับเงินนั้น นำส่งคลังตามระเบียบหรือข้อบังคับที่รัฐมนตรีกำหนด เว้นแต่จะมีกฎหมายกำหนดเป็นอย่างอื่น

ฯลฯ

ฯลฯ

รัฐมนตรีจะอนุญาตให้ส่วนราชการที่ได้รับเงินในกรณีต่อไปนี้ นำเงินนั้นไปใช้จ่ายโดยไม่ต้องนำส่งคลังก็ได้ คือ

(๑) เงินที่ได้รับในลักษณะค่าชดเชยความเสียหายหรือสิ้นเปลืองแห่งทรัพย์สินและจำเป็นต้องจ่ายเพื่อบูรณะทรัพย์สินหรือจัดให้ได้ทรัพย์สินคืนมา

(๒) เงินรายรับของส่วนราชการที่เป็นสถานพยาบาล สถานศึกษา หรือสถานที่อื่นใดที่อำนวยความสะดวกเป็นสาธารณประโยชน์หรือประชาสงเคราะห์

(๓) เงินที่ได้รับในลักษณะผลประโยชน์จากการปฏิบัติงานตามอำนาจหน้าที่

(๔) เงินที่ได้รับจากการจำหน่ายหุ้นในนิติบุคคลเพื่อนำไปซื้อหุ้นในนิติบุคคลอื่น

การจ่ายเงินตาม (๒) และ (๓) ต้องเป็นไปตามระเบียบที่รัฐมนตรีและผู้อำนวยการ ส่วนการจำหน่ายหุ้นและการซื้อหุ้นตาม (๔) ต้องเป็นไปตามระเบียบของกระทรวงการคลัง ที่ได้รับอนุมัติจากคณะรัฐมนตรี

ตามบทบัญญัติมาตรา ๓๐ วรรคหนึ่ง ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๔๐ กำหนดให้องค์กรต่าง ๆ ของรัฐ ต้องปฏิบัติต่อบุคคลที่มีลักษณะเหมือนกันในสาระสำคัญอย่างเดียวกัน และปฏิบัติต่อบุคคลที่มีลักษณะแตกต่างกันในสาระสำคัญแตกต่างกันออกไปตามลักษณะเฉพาะของแต่ละคน เมื่อวิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักรมีความมุ่งหมายที่จะประสานวิทยาการและวิจัยเกี่ยวกับการป้องกันราชอาณาจักรให้แก่ข้าราชการทั้งฝ่ายทหารและพลเรือน ตลอดจนพนักงานในองค์กรของรัฐและรัฐวิสาหกิจ รวมทั้งเอกชน และนักการเมือง เพื่อให้เกิดความเข้าใจในความรับผิดชอบร่วมกันเกี่ยวกับการรักษาความมั่นคงของชาติ การจัดการศึกษาในหลักสูตรต่าง ๆ และการจัดสรรงบประมาณที่ได้รับการสนับสนุนจากรัฐบาลในแต่ละปีงบประมาณ รวมทั้งการคัดเลือกและกำหนดคุณสมบัติของผู้เข้ารับการอบรม จึงต้องปฏิบัติตามกฎหมายที่กำหนดไว้อย่างเคร่งครัด ดังนั้น เพื่อให้เป็นไปตามความมุ่งหมายดังกล่าว ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ จึงกำหนดจำนวนโควตาผู้ที่เข้ารับการอบรมให้แต่ละหน่วยงานตามหลักสูตรต่าง ๆ ซึ่งมีทั้งหน่วยงานราชการ รัฐวิสาหกิจ และหน่วยงานเอกชนที่ได้รับการยอมรับในระดับรัฐบาล ส่วนการที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ เห็นชอบให้มีการจัดเก็บเงินอุดหนุนการศึกษาปีการศึกษา ๒๕๔๘ เป็นปีแรกนั้น เป็นการบริหารจัดการเพื่อให้ผู้ที่ประสงค์จะเข้าอบรมที่ไม่ได้อยู่ในโควตาของแต่ละหน่วยงานแต่มีคุณสมบัติและศักยภาพทางด้านการเงินเข้ารับการอบรมในหลักสูตรได้โดยไม่ต้องเสียโอกาสในการเข้าอบรมในปีการศึกษานั้น ๆ เนื่องจากปัญหาในการจัดสรรเงินงบประมาณที่ไม่เพียงพอ จึงต้องบริหารจัดการเพื่อให้บรรลุความมุ่งหมายของวิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร โดยคำนึงถึงงบประมาณที่ได้รับการจัดสรร การที่วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักรมีขีดความสามารถที่จะรับและจัดการศึกษาให้กับผู้ที่ประสงค์จะเข้ารับการศึกษได้ โดยมีงบประมาณจำนวนจำกัด จึงกำหนดจำนวนให้กับนักศึกษาที่เป็นนักธุรกิจจากสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย สภาหอการค้าไทย และสมาคมธนาคารไทยเท่านั้น ส่วนนักศึกษาที่เป็นนักธุรกิจที่ไม่ใช่ธุรกิจเอกชนจาก ๓ องค์กรดังกล่าว หากจะเข้ารับการศึกษาคำนวณจะต้องชำระเงินอุดหนุนการศึกษาดังกล่าว เมื่อผู้ฟ้องคดีทั้งสี่มีใช้นักธุรกิจที่มาจาก ๓ องค์กรดังกล่าว ผู้ฟ้องคดีทั้งสี่จึงมีความแตกต่างจากนักธุรกิจเอกชนจาก ๓ องค์กรข้างต้น และเป็นนักศึกษาในส่วนที่เกินจากส่วนที่หนึ่งที่สามารถจะจัดการศึกษาให้ได้ตามจำนวนงบประมาณและค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาที่ได้รับ ซึ่งแตกต่างจากการจัดการศึกษาในปีก่อน ๆ มา ทำให้วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักรไม่สามารถให้การสนับสนุนได้ ประกอบกับเมื่อนักศึกษามีจำนวนมากขึ้นแต่งบประมาณที่มีจำนวนจำกัด ผู้ถูกฟ้องคดีทั้งสองจึงไม่จำเป็นต้องผูกพันกับดุลพินิจที่มีมาก่อนหน้านี้ ดังนั้น การจัดเก็บเงินค่าจัดการศึกษาในส่วนของผู้ฟ้องคดีทั้งสี่เพื่อนำมาใช้จ่ายเป็นค่าจัดการศึกษาดังกล่าว ย่อมมีความเหมาะสมและสอดคล้องกับภาวะข้อจำกัดทางงบประมาณของวิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักรที่จะจัดการศึกษาตามหลักสูตรที่กำหนดให้บรรลุผล จึงเป็นการใช้ดุลพินิจโดยชอบด้วยกฎหมายและมีใช่เป็นการเลือกปฏิบัติที่ไม่เป็นธรรมต่อผู้ฟ้องคดีทั้งสี่



และเมื่อการที่ผู้ถูกฟ้องคดีทั้งสองจัดให้มีการเรียกเก็บเงินอุดหนุนการศึกษาเป็นการกระทำที่ชอบด้วยกฎหมาย จึงไม่เป็นการกระทำละเมิดต่อผู้ฟ้องคดีทั้งสองแต่อย่างใด ประกอบกับข้อเท็จจริงปรากฏว่าผู้ฟ้องคดีทั้งสองได้ไปรายงานตัวและชำระเงินอุดหนุนการศึกษาในปีการศึกษาดังกล่าวแล้ว แสดงว่าผู้ฟ้องคดีทั้งสองประสงค์ที่จะศึกษาในหลักสูตรดังกล่าวด้วยความสมัครใจของผู้ฟ้องคดีทั้งสอง พิพากษายกฟ้อง (คำพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ อ.๑๘๖-๑๘๙/๒๕๕๙)

#### ๑.๔ การขยายเขตการใช้ไฟฟ้าให้แก่ผู้ประกอบการธุรกิจ

เมื่อการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคออกระเบียบแบ่งกลุ่มผู้ใช้ไฟฟ้าออกเป็น ๒ ประเภท โดยประเภทแรก คือ ผู้ใช้ไฟฟ้าเพื่อที่อยู่อาศัยหรือเพื่อการเกษตร และประเภทที่สอง คือ ผู้ใช้ไฟฟ้าเพื่อประกอบกิจการธุรกิจ ซึ่งผู้ใช้ไฟฟ้าทั้งสองประเภทจะมีการเกี่ยวกับค่าใช้จ่ายในการขยายเขตไฟฟ้าตามค่าขอแตกต่างกัน การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจึงมีอำนาจหน้าที่ดำเนินการตามกฎหมายที่ตนเองกำหนด

เมื่อข้อเท็จจริงปรากฏว่า ผู้ฟ้องคดีซึ่งเป็นผู้ใช้ไฟฟ้าประกอบกิจการอันมีลักษณะให้บุคคลอื่นเช่าพักอาศัยเพื่อรับค่าเช่า และทำสัญญาซื้อขายบ้านพัก-แพพักให้กับผู้อื่นเพื่อร่วมกันประกอบการในเชิงพาณิชย์ มิใช่เพื่อที่อยู่อาศัยหรือการเกษตร จึงเป็นการขอใช้บริการเพื่อประโยชน์ของผู้ฟ้องคดีกับพวกในการประกอบธุรกิจ เป็นการเฉพาะ ดังนั้น ผู้ฟ้องคดีจึงต้องรับภาระค่าใช้จ่ายตามกฎหมายที่กำหนดให้ใช้บังคับแก่ผู้ใช้ไฟฟ้าเพื่อประกอบกิจการธุรกิจ ซึ่งหลักเกณฑ์ดังกล่าวเป็นหลักเกณฑ์ที่ใช้บังคับกับบุคคลทั่วไปที่มีค่าขอขยายเขตไฟฟ้าในลักษณะเดียวกันกับผู้ฟ้องคดีกรณีจึงถือไม่ได้ว่าการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคปฏิบัติต่อบุคคลประเภทเดียวกันให้แตกต่างกันในสาระสำคัญ อันมีลักษณะเป็นการเลือกปฏิบัติโดยไม่เป็นธรรมแต่อย่างใด

#### สรุปข้อเท็จจริง

ผู้ฟ้องคดีซึ่งเป็นผู้ประกอบการแพเวียนลอยน้ำ รีสอร์ท และชาวบ้าน จำนวน ๓๕ ครัวเรือน หมู่ที่ ๔ ตำบลด่านแม่ฉลอป อำเภอศรีสวัสดิ์ จังหวัดกาญจนบุรี ไม่มีกระแสไฟฟ้าใช้ในครัวเรือนและทำการเกษตร ผู้ฟ้องคดีจึงได้มีหนังสือถึงการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (ผู้ถูกฟ้องคดี) เพื่อขอขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ำ ต่อมา ผู้ถูกฟ้องคดีมีหนังสือแจ้งผู้ฟ้องคดีว่า จากการตรวจสอบสถานที่เป็นการขยายเขตจำหน่ายไฟฟ้าให้กับรีสอร์ทของผู้ฟ้องคดีและผู้ใช้ไฟฟ้าย่อยอื่น แต่สถานที่ดังกล่าวมีลักษณะเป็นบ้านพักแพให้บุคคลอื่นเช่าพักอาศัยเพื่อรับค่าเช่าโดยมีผู้ฟ้องคดีเป็นผู้ดูแล จึงมิใช่การขยายเขตเพื่อประชาชนที่เดือดร้อน ดังนั้น การขยายเขตจำหน่ายไฟฟ้าให้กับรีสอร์ทข้างต้น ผู้ฟ้องคดีซึ่งเป็นเจ้าของจะต้องเป็นผู้ลงทุนเอง แต่ในส่วนระบบจำหน่าย

ไฟฟ้าที่อยู่ในทางสาธารณะ คิดค่าใช้จ่ายในการขยายเขตที่ต่อจากระบบจำหน่ายเดิมไปถึงหน้าบริเวณผู้ขอใช้ไฟฟ้าต้องจ่ายสมทบร้อยละ ๕๐ ของเงินลงทุน ส่วนที่เหลืออีกร้อยละ ๕๐ ผู้ถูกฟ้องคดีเป็นผู้ลงทุนให้ สำหรับการขยายเขตจำหน่ายไฟฟ้าภายในบริเวณที่ดินของผู้ใช้ไฟฟ้าให้คิดค่าใช้จ่ายจากผู้ไฟฟ้าทั้งหมด โดยทรัพย์สินให้ตกเป็นของผู้ฟ้องคดี ยกเว้นมิเตอร์ หลังจากนั้น ผู้ถูกฟ้องคดีได้มีหนังสือถึงผู้ฟ้องคดีแจ้งรายละเอียดและเงื่อนไขในการติดตั้งไฟฟ้า และค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บในการขอขยายเขตจำหน่ายไฟฟ้าเป็นเงิน ๕๖๘,๗๐๗.๑๔ บาท ผู้ฟ้องคดีเห็นว่าเป็นหน้าที่ของผู้ถูกฟ้องคดีที่จะต้องดำเนินการให้กับผู้ฟ้องคดีกับพวกตามสิทธิในรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ และแนวนโยบายแห่งรัฐในการจัดให้มีสาธารณูปโภคแก่ประชาชนอย่างเพียงพอตามความต้องการอย่างเสมอภาคและเท่าเทียมกัน จึงนำคดีมาฟ้องขอให้ศาลมีคำพิพากษาหรือคำสั่งให้ผู้ถูกฟ้องคดีขยายเขตการใช้ไฟฟ้าให้แก่ผู้ฟ้องคดีและประชาชนรายอื่นอีก ๓๕ ครอบครัว โดยให้ผู้ถูกฟ้องคดีเป็นผู้ออกค่าใช้จ่าย

#### คำวินิจฉัยของศาลปกครองสูงสุด

เมื่อพิจารณาหนังสือของผู้ฟ้องคดี ฉบับลงวันที่ ๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๔๙ เรื่อง ขอย้ายเขตไฟฟ้า ที่มีถึงหัวหน้าแผนกบริการลูกค้าของผู้ถูกฟ้องคดี ซึ่งผู้ฟ้องคดีแจ้งที่อยู่เลขที่ ๘ หมู่ที่ ๔ ตำบลด่านแม่ฉลัมภ์ อำเภอศรีสวัสดิ์ จังหวัดกาญจนบุรี ส่วนรายชื่อเจ้าของบ้านที่แนบมาพร้อมหนังสือฉบับดังกล่าวตั้งแต่ลำดับที่ ๒ ถึงลำดับที่ ๓๐ บ้านเลขที่ ๘๖/๑ ถึงบ้านเลขที่ ๘๖/๓๐ เป็นเจ้าของบ้านที่ได้สิทธิจากการซื้อขายบ้านพัก-แพพัก กับผู้ฟ้องคดี โดยสถานที่ดังกล่าวใช้ชื่อว่า แพวิมานลอยน้ำ รีสอร์ท เป็นสถานประกอบการให้เช่าที่พักซึ่งมีผู้ฟ้องคดีเป็นผู้ดูแล ผู้ฟ้องคดีและเจ้าของบ้านพักดังกล่าวจึงมีรายได้จากการให้เช่าบ้านพัก-แพพัก โดยมีผู้ฟ้องคดีเป็นผู้ดูแลผลประโยชน์แทนเจ้าของบ้านเลขที่ ๘๖/๑ ถึงบ้านเลขที่ ๘๖/๓๐ กรณีดังกล่าวจึงรับฟังได้ว่าพื้นที่ซึ่งผู้ฟ้องคดีขอย้ายเขตไฟฟ้าไม่อยู่ในแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ และเป็นการใช้ไฟฟ้าเพื่อประกอบกิจการธุรกิจ มิใช่เพื่อที่อยู่อาศัยหรือการเกษตร เมื่อผู้ถูกฟ้องคดีได้แบ่งผู้ใช้ไฟฟ้าออกเป็น ๒ ประเภท โดยประเภทแรก คือ ผู้ขอใช้ไฟฟ้าเพื่อที่อยู่อาศัยหรือเพื่อการเกษตร และประเภทที่สอง คือ ผู้ขอใช้ไฟฟ้าเพื่อประกอบกิจการธุรกิจ เมื่อการขยายเขตไฟฟ้าในคดีนี้เป็นไปเพื่อประโยชน์ของผู้ฟ้องคดีกับพวกในการประกอบธุรกิจเป็นการเฉพาะ จึงต้องเป็นไปตามหลักเกณฑ์ของผู้ถูกฟ้องคดีตามหนังสือของผู้ถูกฟ้องคดี เลขที่ คผ.๑-๑๓๗๗ ลงวันที่ ๒๔ ตุลาคม ๒๕๓๙ เรื่อง หลักเกณฑ์การคิดค่าใช้จ่ายในระบบ ๒๒ และ ๓๓ เควี ข้อ ๑.๑.๒ ที่กำหนดให้การคิดค่าใช้จ่ายในการขยายเขตที่ต่อจากระบบเดิมไปถึงหน้าบริเวณผู้ขอใช้ไฟฟ้าร้อยละ ๕๐ และส่วนที่เหลือร้อยละ ๕๐ ผู้ถูกฟ้องคดีเป็นผู้ลงทุนให้ การที่ผู้ถูกฟ้องคดีมีหนังสือถึงผู้ฟ้องคดีว่า การขยายเขตจำหน่ายไฟฟ้าให้กับรีสอร์ท ผู้ใช้ไฟฟ้าต้องเป็นผู้ลงทุน ส่วนระบบจำหน่ายไฟฟ้สาธารณะคิดค่าใช้จ่ายในการขยายเขตที่ต่อจากระบบจำหน่ายเดิมไปถึง



หน้าบริเวณผู้ขอใช้ไฟฟ้าร้อยละ ๕๐ ของเงินลงทุนตามประมาณการ ส่วนที่เหลืออีกร้อยละ ๕๐ การไฟฟ้าจะเป็นผู้ลงทุนให้ สำหรับการขยายเขตจำหน่ายไฟฟ้าภายในบริเวณที่ดินของผู้ใช้ไฟฟ้าคิดค่าใช้จ่ายจากผู้ไฟฟ้าทั้งหมด ยกเว้นมิเตอร์เป็นทรัพย์สินของผู้ถูกฟ้องคดี และต่อมา ผู้ถูกฟ้องคดีได้มีหนังสือแจ้งรายละเอียดค่าใช้จ่ายในการขอขยายไฟฟ้ารวมเป็นเงินทั้งสิ้น ๕๖๘,๗๐๗.๑๔ บาท จึงเป็นการแจ้งตามหลักเกณฑ์ที่ผู้ถูกฟ้องคดีกำหนด ซึ่งเป็นหลักเกณฑ์ที่ใช้กับบุคคลทั่วไป ผู้ถูกฟ้องคดีไม่ได้ปฏิบัติต่อบุคคลประเภทเดียวกันให้แตกต่างในสาระสำคัญอันเป็นการเลือกปฏิบัติแต่อย่างใด ในกรณีนี้ แม้กรณีจะปรากฏว่า ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ ๔ และนายอำเภอศรีสวัสดิ์จะมีหนังสือรับรองว่าพื้นที่ที่อยู่ของผู้ฟ้องคดีและชาวบ้านรวม ๓๕ ครอบครัว เป็นพื้นที่ทำการเกษตร ก็เป็นเพียงการตรวจสอบและรับรองข้อมูลในเบื้องต้น ผู้ถูกฟ้องคดีย่อมสามารถที่จะตรวจสอบรายละเอียดข้อเท็จจริงให้ถูกต้องตามระเบียบและหลักเกณฑ์ของผู้ถูกฟ้องคดีได้ สำหรับกรณีที่ผู้ฟ้องคดีอุทธรณ์ว่า ผู้ถูกฟ้องคดีทุ่มงบประมาณเพื่อขยายเขตการใช้ไฟฟ้าที่จังหวัดกระบี่บนเกาะศรีบอยา เกาะปูและเกาะพีพี โดยการเดินสายเคเบิลใต้น้ำจากเกาะศรีบอยา เกาะปู ไปยังเกาะพีพี โดยมีได้เรียกเก็บเงินสมทบจากบรรดาเจ้าของโรงแรมหรือรีสอร์ท หรือร้านค้า และชาวบ้านบนเกาะดังกล่าวแต่อย่างใด อีกทั้งยังมีโครงการติดตั้งสายเคเบิลไฟฟ้าสายที่ ๒ ลงบนเกาะช้าง จังหวัดตรัง โดยลงทุนด้วยงบประมาณของผู้ถูกฟ้องคดีเอง ก็ไม่ใช่เพื่อสนองความต้องการใช้กระแสไฟฟ้าของประชาชนเพื่ออยู่อาศัยหรือการเกษตรแต่ประการใด นั้น เห็นว่า กรณีดังกล่าวผู้ถูกฟ้องคดีปฏิบัติตามมติคณะรัฐมนตรี โดยได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากรัฐ จึงเป็นการปฏิบัติหน้าที่ตามนโยบายของรัฐ เพื่อพัฒนาระบบสาธารณูปโภคในแหล่งท่องเที่ยวซึ่งมีสภาพเป็นเกาะในจังหวัดกระบี่และจังหวัดตรัง จึงเป็นคนละกรณีกับการขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ำของผู้ฟ้องคดี การที่ผู้ถูกฟ้องคดีไม่ดำเนินการติดตั้งพร้อมจ่ายไฟฟ้าให้แก่ผู้ฟ้องคดีตามคำขอ เนื่องจากผู้ฟ้องคดีไม่นำเงินไปชำระค่าใช้จ่ายตามหลักเกณฑ์ที่ผู้ถูกฟ้องคดีกำหนด จึงเป็นไปตามข้อ ๙ วรรคสอง<sup>๑๑</sup> ของระเบียบการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ว่าด้วยการใช้ไฟฟ้าและบริการของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค พ.ศ. ๒๕๓๔ ประกอบกับ

<sup>๑๑</sup> ระเบียบการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ว่าด้วยการใช้ไฟฟ้าและบริการของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค พ.ศ. ๒๕๓๔

ข้อ ๙

ฯลฯ

ฯลฯ

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจะดำเนินการก่อสร้างขยายเขตระบบจำหน่ายไฟฟ้าให้เมื่อได้รับชำระเงินค่าใช้จ่ายตามระเบียบของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคแล้ว

ข้อ ๗.๒<sup>๑๒</sup> ของระเบียบการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ว่าด้วยมาตรฐานคุณภาพบริการ พ.ศ. ๒๕๔๓ จึงเป็นการกระทำที่ชอบด้วยกฎหมายและไม่เป็นการกระทำละเมิดต่อผู้ฟ้องคดีตามมาตรา ๔๒๐<sup>๑๓</sup> แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ พิพากษายกฟ้อง (คำพิพากษาศาลปกครองสูงสุด ที่ อ.๒๐๘/๒๕๕๙)

**๑.๕ การกำหนดคุณสมบัติของผู้มีสิทธิเสนอราคาและหลักเกณฑ์ในการพิจารณา ราคาตามประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์**

ในการดำเนินการจ้างก่อสร้างโครงการอนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำจำนวน ๖ แห่ง แม่นหน่วยงานทางปกครองเจ้าของโครงการชอบที่จะดำเนินโครงการดังกล่าวโดยวิธี ประกวดราคาทางอิเล็กทรอนิกส์ทุกโครงการรวมกันในครั้งเดียว เพื่อประโยชน์ในการ

<sup>๑๒</sup> ระเบียบการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ว่าด้วยมาตรฐานคุณภาพบริการ พ.ศ. ๒๕๔๓

ข้อ ๗ มาตรฐานการให้บริการที่การไฟฟ้าส่วนภูมิภาครับประกันกับผู้ไฟฟ้า

กำหนดมาตรฐานการให้บริการที่การไฟฟ้าส่วนภูมิภาครับประกันกับผู้ไฟฟ้า โดยจะดำเนินการในเรื่อง การให้บริการให้แล้วเสร็จภายในเวลาที่กำหนดไว้ หากไม่แล้วเสร็จภายในเวลาที่กำหนด ให้จ่ายค่าปรับแก่ผู้ไฟฟ้าทั่วไป ยกเว้นผู้ไฟฟ้าที่เป็นส่วนราชการและรัฐวิสาหกิจ มีรายละเอียดดังต่อไปนี้

ฯลฯ

ฯลฯ

๗.๒ ระยะเวลาที่ผู้ขอใช้ไฟฟ้ารายใหม่ขอใช้ไฟฟ้า

กรณีมีระบบจำหน่ายพร้อมอยู่แล้ว ให้ดำเนินการติดตั้งพร้อมจ่ายไฟฟ้า นับถัดจากวันที่ผู้ขอใช้ไฟฟ้า ได้ชำระเงิน และได้ปฏิบัติตามเงื่อนไขครบถ้วน แยกตามประเภทการใช้ไฟฟ้าดังนี้

๗.๒.๑ ผู้ขอใช้ไฟฟ้าในระบบแรงดัน ๓๘๐/๒๒๐ โวลต์ ที่ขอติดตั้งมิเตอร์ขนาดไม่เกิน ๓๐ แอมป์ ๓ เฟส ที่อยู่ในเขตเมือง ให้ดำเนินการติดตั้งพร้อมจ่ายไฟฟ้าภายใน ๒ วันทำการ ส่วนผู้ขอใช้ไฟฟ้าที่อยู่ในเขตชนบท ให้ดำเนินการติดตั้งพร้อมจ่ายไฟฟ้าภายใน ๕ วันทำการ หากไม่ดำเนินการให้แล้วเสร็จภายในกำหนดเวลา ให้จ่ายค่าปรับ แก่ผู้ขอใช้ไฟฟ้าวันละ ๕๐ บาท ของระยะเวลาที่เกินกำหนด แต่ไม่เกิน ๕๐๐ บาท

๗.๒.๒ ผู้ขอใช้ไฟฟ้าในระบบแรงดัน ๓๘๐/๒๒๐ โวลต์ ที่ขอติดตั้งมิเตอร์ขนาดเกินกว่า ๓๐ แอมป์ ๓ เฟสขึ้นไป ที่อยู่ในเขตเมือง ให้ดำเนินการติดตั้งพร้อมจ่ายไฟฟ้าภายใน ๒ วันทำการ ส่วนผู้ขอใช้ไฟฟ้าที่อยู่ในเขตชนบท ให้ดำเนินการติดตั้งพร้อมจ่ายไฟฟ้าภายใน ๕ วันทำการ หากไม่ดำเนินการให้แล้วเสร็จภายในกำหนดเวลา ให้จ่ายค่าปรับ แก่ผู้ขอใช้ไฟฟ้าวันละ ๑๐๐ บาท ของระยะเวลาที่เกินกำหนด แต่ไม่เกิน ๑,๐๐๐ บาท

๗.๒.๓ ผู้ขอใช้ไฟฟ้าในระบบแรงดัน ๒๒-๓๓ กิโลโวลต์ ที่ขอติดตั้งหม้อแปลงขนาดรวมกัน ไม่เกิน ๒๕๐ เควีเอ. ให้ดำเนินการติดตั้งพร้อมจ่ายไฟฟ้าภายในระยะเวลา ๓๕ วันทำการ และผู้ขอใช้ไฟฟ้าในระบบแรงดัน ๒๒-๓๓ กิโลโวลต์ ที่ขอติดตั้งหม้อแปลงขนาดรวมกันเกินกว่า ๒๕๐ เควีเอ. แต่ไม่เกิน ๒,๐๐๐ เควีเอ. ให้ดำเนินการติดตั้ง พร้อมจ่ายไฟฟ้าภายใน ๕๕ วันทำการ หากไม่ดำเนินการให้แล้วเสร็จภายในกำหนดเวลา ให้จ่ายค่าปรับแก่ผู้ขอใช้ไฟฟ้าวันละ ๒๐๐ บาท ของระยะเวลาที่เกินกำหนด แต่ไม่เกิน ๒,๐๐๐ บาท

ฯลฯ

ฯลฯ

<sup>๑๓</sup> ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์

มาตรา ๔๒๐ ผู้โจ่งใจหรือประมาทเลินเล่อ ทำต่อบุคคลอื่นโดยผิดกฎหมายให้เขาเสียหายถึงแก่ชีวิตก็ดี แก่ร่างกายก็ดี อนามัยก็ดี เสรีภาพก็ดี ทรัพย์สินหรือสิทธิอย่างหนึ่งอย่างใดก็ดี ท่านว่าผู้นั้นทำละเมิดจำต้องใช้ค่าสินไหมทดแทน เพื่อการนั้น



ลดภาระด้านการบริหาร การจัดหา และบุคลากรที่ใช้ในการจัดหาก็ตาม แต่เมื่อทั้ง ๖ โครงการดังกล่าว ได้รับอนุมัติงบประมาณเป็นรายโครงการแยกออกจากกันอยู่แล้ว และลักษณะของงานก็เป็นงานก่อสร้างที่จะดำเนินการในพื้นที่ต่าง ๆ ๖ แห่ง มิได้ก่อสร้างในที่แห่งเดียวกัน อีกทั้งไม่ปรากฏข้อเท็จจริงว่าโครงการทั้ง ๖ แห่งนี้ มีความเกี่ยวเนื่องสัมพันธ์กันอย่างไร อันจะทำให้เห็นว่ามีความจำเป็นที่จะต้องให้ผู้มีอาชีพรับจ้างทำงานก่อสร้างรายเดียว ประกอบกับไม่ปรากฏว่ามีความจำเป็นที่จะต้องจำกัดเฉพาะผู้มีอาชีพรับจ้างทำงานก่อสร้างที่มีความสามารถเฉพาะแต่อย่างใด ดังนั้น หน่วยงานทางปกครองจึงชอบที่จะกำหนดเงื่อนไขในการประกวดราคาให้ผู้เสนอราคาแต่ละรายสามารถเสนอราคาก่อสร้างเฉพาะโครงการหนึ่งโครงการใดตามงบประมาณที่ได้รับจัดสรรในแต่ละโครงการได้ หรือจะเสนอราคาค่าก่อสร้างทั้ง ๖ โครงการก็ได้ รวมทั้งควรกำหนดให้ผู้เสนอราคาวางหลักประกันของประกวดราคาแยกเป็นแต่ละโครงการ และกำหนดหลักเกณฑ์ในการพิจารณาราคาค่าก่อสร้างแยกเป็นแต่ละโครงการ เพื่อให้ผู้มีอาชีพรับจ้างทำงานก่อสร้างรายย่อยสามารถเข้าเสนอราคาในแต่ละโครงการได้ การที่หน่วยงานทางปกครองประกาศประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์โครงการอนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำทั้ง ๖ แห่งรวมกัน โดยกำหนดคุณสมบัติของผู้มีสิทธิเสนอราคาว่าต้องมีผลงานก่อสร้างประเภทเดียวกันกับงานประมูลจ้างในสัญญาเดียว และการพิจารณาผลการประกวดราคาจะพิจารณาดัดสินด้วยราคารวม อันมีผลทำให้ผู้มีอาชีพรับจ้างทำงานก่อสร้างรายย่อยเป็นผู้ขาดคุณสมบัติ ไม่สามารถเสนอราคาได้ จึงเป็นการกำหนดคุณสมบัติของผู้มีสิทธิเสนอราคาที่เกิดความจำเป็นแก่การจ้างก่อสร้างโครงการพิพาทที่เป็นเพียงงานก่อสร้างทั่วไป และปราศจากเหตุผลอันควรค่าแก่การรับฟังกรณีจึงมีลักษณะเป็นการเลือกปฏิบัติต่อผู้มีอาชีพรับจ้างทำงานก่อสร้างโดยไม่เป็นธรรม อันเป็นการกระทำที่ไม่ชอบด้วยกฎหมาย

#### สรุปข้อเท็จจริง

อธิบดีกรมทรัพยากรน้ำ (ผู้ถูกฟ้องคดี) โดยผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรน้ำภาค ๙ ประกาศประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์โครงการอนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำจังหวัดพิษณุโลก จำนวน ๖ แห่ง โดยกำหนดคุณสมบัติของผู้มีสิทธิเสนอราคาไว้ว่าต้องเป็นนิติบุคคลผู้มีอาชีพรับจ้างทำงานที่ประมูลจ้าง มีผลงานการก่อสร้างประเภทเดียวกันกับงานประมูลจ้าง ๒,๕๐๐,๐๐๐ บาท ในสัญญาเดียว และกำหนดหลักเกณฑ์ในการพิจารณาราคาว่าเป็นการพิจารณาดัดสินด้วยราคารวม ห้างหุ้นส่วนจำกัด ว. (ผู้ฟ้องคดี) ซึ่งได้ซื้อแบบประกวดราคาจ้างโครงการดังกล่าวเห็นว่า การกำหนดหลักเกณฑ์ดังกล่าวมีลักษณะเป็นการกีดกันผู้มีอาชีพ

รับจ้างทำงานก่อสร้างรายย่อย เพราะเป็นการรวมโครงการหลายโครงการมาไว้ในโครงการเดียว ทำให้ราคากลางของงานก่อสร้างมีจำนวนเงินสูงกว่าห้าล้านบาท และการกำหนดให้มีผลงานในวงเงินไม่น้อยกว่า ๒,๕๐๐,๐๐๐ บาท ในสัญญาเดียว ทำให้ผู้ฟ้องคดีและผู้มีอาชีพรับจ้างทำงานก่อสร้างรายย่อยอื่น ๆ ไม่อาจเข้าร่วมเสนอราคาได้ จึงนำคดีมาฟ้องขอให้ศาลมีคำพิพากษาหรือคำสั่งเพิกถอนข้อกำหนดคุณสมบัติของผู้มีสิทธิเสนอราคาตามประกวดราคาที่พิพาท รวมทั้งข้อกำหนดที่ผู้ถูกฟ้องคดีจะพิจารณาตัดสินด้วยราคารวม

### คำวินิจฉัยของศาลปกครองสูงสุด

เมื่อพิจารณาประกาศประกวดราคาจ้างที่พิพาทแล้ว เห็นได้ว่า ประกาศดังกล่าวได้แบ่งบุคคลผู้มีอาชีพรับจ้างทำงานก่อสร้างออกเป็น ๒ ประเภท ตามสภาพและผลงานการก่อสร้างที่ผ่านมา กล่าวคือ นิติบุคคลผู้มีอาชีพรับจ้างทำงานก่อสร้างที่มีผลงานการก่อสร้างประเภทเดียวกันกับงานประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ ๒,๕๐๐,๐๐๐ บาท ในสัญญาเดียว ผลงานไม่เกิน ๕ ปี นับถึงวันยื่นซองเอกสารประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ และเป็นผลงานที่เป็นคู่สัญญาโดยตรงกับส่วนราชการ หน่วยงานตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบบริหารราชการส่วนท้องถิ่น หน่วยงานอื่นซึ่งมีกฎหมายบัญญัติให้มีฐานะเป็นราชการบริหารส่วนท้องถิ่น รัฐวิสาหกิจ หรือหน่วยงานเอกชนที่กรมเชื่อถือ ประเภทหนึ่ง กับบุคคลผู้มีอาชีพรับจ้างทำงานก่อสร้างอื่น อีกประเภทหนึ่ง และปฏิบัติต่อบุคคลผู้มีอาชีพรับจ้างทำงานก่อสร้างแต่ละประเภทดังกล่าวแตกต่างกัน โดยบุคคลผู้มีอาชีพรับจ้างทำงานก่อสร้างประเภทแรกมีสิทธิเสนอราคาจ้างโครงการที่พิพาท ส่วนบุคคลผู้มีอาชีพรับจ้างทำงานก่อสร้างอื่นไม่มีสิทธิเข้าเสนอราคาจ้างดังกล่าว แต่การปฏิบัติต่อบุคคลผู้มีอาชีพรับจ้างทำงานก่อสร้างแตกต่างกันเช่นว่านี้ จะมีลักษณะเป็นการเลือกปฏิบัติที่ไม่เป็นธรรมก็ต่อเมื่อการปฏิบัติต่อบุคคลผู้มีอาชีพรับจ้างทำงานก่อสร้างดังกล่าวเป็นไปตามอำเภอใจ ปราศจากเหตุผลอันควรค่าแก่การรับฟังเท่านั้น

เมื่อข้อเท็จจริงปรากฏว่า โครงการที่พิพาททั้ง ๖ โครงการ เป็นงานก่อสร้างประเภทเดียวกัน ผู้ถูกฟ้องคดีโดยผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรน้ำภาค ๙ จึงได้ประกาศประกวดราคาเพื่อประมูลจ้างโครงการดังกล่าวทั้ง ๖ แห่ง รวมกันในราคากลาง ๕,๒๕๔,๗๕๕ บาท ซึ่งแม้การรวมโครงการดังกล่าวไว้ด้วยกันทั้ง ๖ โครงการ ก็เพื่อให้มีราคากลางสูงกว่า ๒,๐๐๐,๐๐๐ บาท อันส่งผลให้วิธีการจ้างเปลี่ยนจากวิธีสอบราคาจ้างมาเป็นวิธีประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ ซึ่งเป็นวิธีการจัดหาพัสดุที่มีความโปร่งใสและเปิดโอกาสให้มีการแข่งขันดียิ่งกว่าวิธีสอบราคาก็ตาม อีกทั้ง การกำหนดคุณสมบัติของผู้เสนอราคาในเรื่องผลงานการก่อสร้าง ส่วนราชการสามารถกำหนดได้ไม่เกินร้อยละ ๕๐ ของวงเงินงบประมาณตามที่หนังสือสำนักนายกรัฐมนตรี ที่ นร (กพ) ๑๓๐๕/ว๗๙๑๔ เรื่อง การกำหนดคุณสมบัติของผู้เสนอราคาในการจ้างก่อสร้าง ลงวันที่ ๒๒ กันยายน ๒๕๔๓ ประกอบกับการที่ผู้ถูกฟ้องคดี



กำหนดคุณสมบัติของผู้มีสิทธิเสนอราคาว่า จะต้องเป็นผู้มีผลงานการก่อสร้างที่มีวงเงินงบประมาณจำนวนมาก ก็เพื่อให้ได้ผู้เสนอราคาที่เคยทำงานก่อสร้างโครงการขนาดใหญ่มาแล้ว อันเป็นข้อบ่งชี้ในเบื้องต้นว่าผู้เสนอราคายาวนั้นมีความสามารถเพียงพอที่จะทำงานก่อสร้างที่ประมูลจ้างในครั้งนี้ได้เป็นผลสำเร็จ แต่เมื่อปรากฏว่าสำนักงานทรัพยากรน้ำภาค ๙ ได้รับการจัดสรรงบประมาณโครงการก่อสร้างตามโครงการไทยเข้มแข็ง ๒๕๕๕ จำนวน ๖ โครงการ กรณีย่อมต้องถือว่าเงินงบประมาณค่าก่อสร้างโครงการที่พิพาทแต่ละโครงการข้างต้น มีงบประมาณแยกออกจากกันอยู่แล้ว และการก่อสร้างโครงการแต่ละโครงการก็อยู่ในพื้นที่คนละพื้นที่กัน ประกอบกับเมื่อพิจารณาความตามหนังสือสำนักนายกรัฐมนตรี ที่ นร (กwp) ๑๓๐๔/๔๑๐๔ เรื่อง ขอรื้อหรือการปฏิบัติตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ. ๒๕๓๕ ลงวันที่ ๒๘ เมษายน ๒๕๔๐ ที่ผู้ถูกฟ้องคดีโดยผู้ว่าการสำนักงานทรัพยากรน้ำภาค ๙ ปฏิบัติราชการแทนผู้ถูกฟ้องคดี ใช้เป็นเหตุผลสนับสนุนในการออกประกาศประกวดราคา ที่พิพาทแล้วปรากฏว่า คณะกรรมการว่าด้วยการพัสดุ (กwp.) ซึ่งเป็นผู้มีอำนาจตีความและวินิจฉัยปัญหาเกี่ยวกับการปฏิบัติตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการพัสดุฯ ได้กำหนดแนวทางปฏิบัติในการประกวดราคาไว้ว่า แม้ส่วนราชการชอบที่จะดำเนินการจัดจ้างก่อสร้างอาคารหลายแห่งรวมกันในครั้งเดียวได้ เพื่อประโยชน์ในเรื่องการลดภาระด้านการบริหารจัดการ และบุคลากรที่ใช้ในการจัดหาก็ตาม แต่ส่วนราชการก็ชอบที่จะกำหนดเงื่อนไขการประกวดราคาให้ผู้เสนอราคาแต่ละรายสามารถที่จะเสนอราคาค่าก่อสร้างเฉพาะแห่งหนึ่งแห่งใด หรือจะเสนอราคาค่าก่อสร้างรวมทุกแห่งก็ได้ รวมทั้งกำหนดให้ผู้เสนอราคาวางหลักประกันของประกวดราคาแยกเป็นแต่ละแห่ง และยังสามารถกำหนดหลักเกณฑ์ในเรื่องการพิจารณาราคาว่า ส่วนราชการจะพิจารณาราคาค่าก่อสร้างแยกเป็นแต่ละแห่งได้อีกด้วย ดังนั้น ข้อกล่าวอ้างของผู้ถูกฟ้องคดีจึงเป็นการอ้างการตอบข้อหารือของ กwp. เพียงบางส่วนเท่านั้น นอกจากนี้ ข้อเท็จจริงยังปรากฏว่า ในการประกวดราคาจ้างโครงการอนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำของสำนักงานทรัพยากรน้ำภาคอื่น ๆ ที่ได้รับอนุมัติงบประมาณจากโครงการไทยเข้มแข็ง ๒๕๕๕ ซึ่งดำเนินการจัดจ้างในช่วงเวลาเดียวกันกับประกาศประกวดราคาจ้างของผู้ถูกฟ้องคดี ก็ได้กำหนดให้ผู้เสนอราคาสามารถแยกยื่นแยกพิจารณาเป็นรายโครงการได้ กรณีจึงเห็นได้ว่า แม้ผู้ถูกฟ้องคดีโดยผู้ว่าการสำนักงานทรัพยากรน้ำภาค ๙ ชอบที่จะดำเนินการจ้างก่อสร้างโครงการอนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำทั้ง ๖ โครงการ รวมกันในครั้งเดียวได้โดยวิธีประกวดราคาทางอิเล็กทรอนิกส์ เพื่อประโยชน์ในเรื่องการลดภาระด้านการบริหาร การจัดหาและบุคลากรที่ใช้ในการจัดหาได้ก็ตาม แต่เมื่อโครงการอนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำทั้ง ๖ โครงการนี้ได้รับอนุมัติงบประมาณเป็นรายโครงการแยกออกจากกันอยู่แล้ว และลักษณะของงานก่อสร้างก็เป็นงานก่อสร้างที่จะดำเนินการในพื้นที่ต่าง ๆ ๖ แห่ง มิได้ก่อสร้างในที่แห่งเดียวกัน อีกทั้งยังไม่ปรากฏข้อเท็จจริงว่าโครงการอนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำทั้ง ๖ แห่ง มีความเกี่ยวเนื่องสัมพันธ์กัน

อย่างไร อันจะทำให้เห็นได้ชัดว่ามีความจำเป็นที่จะต้องให้ผู้มีอาชีพรับจ้างทำงานก่อสร้างรายเดียว และไม่ปรากฏความจำเป็นที่จะต้องจำกัดเฉพาะผู้มีอาชีพรับจ้างทำงานก่อสร้างที่มีความสามารถเฉพาะแต่อย่างใด ดังนั้น ผู้ถูกฟ้องคดีโดยผู้ว่าการสำนักงานทรัพยากรน้ำภาค ๙ จึงชอบที่จะกำหนดเงื่อนไขการประกวดราคาให้ผู้เสนอราคาแต่ละรายสามารถเสนอราคาก่อสร้างเฉพาะโครงการหนึ่งโครงการใดตามงบประมาณที่ได้รับจัดสรรในแต่ละโครงการได้ หรือจะเสนอราคาก่อสร้างทั้ง ๖ โครงการก็ได้ รวมทั้งกำหนดให้ผู้เสนอราคาวางหลักประกันของประกวดราคาแยกเป็นแต่ละโครงการ และกำหนดหลักเกณฑ์ในเรื่องการพิจารณาราคาว่า สำนักงานทรัพยากรน้ำภาค ๙ จะพิจารณาราคาก่อสร้างแยกเป็นแต่ละโครงการตามแนวทางที่ กวพ. ได้ตอบข้อหารือผู้ว่าราชการจังหวัดตามหนังสือสำนักนายกรัฐมนตรี ที่ นร (กวพ) ๑๓๐๔/๔๑๐๔๙ เพื่อให้ผู้มีอาชีพรับจ้างทำงานก่อสร้างรายย่อยสามารถเข้าเสนอราคาในแต่ละโครงการได้ การที่ผู้ถูกฟ้องคดีโดยผู้ว่าการสำนักงานทรัพยากรน้ำภาค ๙ กำหนดคุณสมบัติของผู้มีสิทธิเสนอราคาและกำหนดหลักเกณฑ์ตลอดจนสิทธิในการพิจารณาราคาอันทำให้เกิดข้อพิพาทข้างต้น จึงเป็นการกำหนดคุณสมบัติของผู้เสนอราคาที่เกิดความจำเป็นแก่การจ้างก่อสร้างโครงการที่พิพาทที่เป็นเพียงงานก่อสร้างทั่วไป และปราศจากเหตุผลอันควรค่าแก่การรับฟัง อันมีลักษณะเป็นการเลือกปฏิบัติต่อผู้มีอาชีพรับจ้างทำงานก่อสร้างโดยไม่เป็นธรรม กรณีจึงเป็นการกระทำที่ไม่ชอบด้วยกฎหมาย พิพากษาให้เพิกถอนประกาศประกวดราคาพิพาทและเพิกถอนเอกสารประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ตามประกาศประกวดราคาดังกล่าว โดยให้มีผลตั้งแต่วันที่ศาลปกครองสูงสุดมีคำพิพากษา (คำพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ อ.๘๔๖/๒๕๕๙)

#### ๑.๖ การจ่ายเงินค่าขนย้าย (ที่ดิน) ที่ถูกเขตการก่อสร้างโครงการชลประทาน

เมื่อในการกำหนดหลักเกณฑ์ค่าทดแทนทรัพย์สินที่ถูกเขตชลประทาน คณะกรรมการกำหนดหลักเกณฑ์และกำหนดค่าทดแทนทรัพย์สินเพื่อการชลประทาน ได้กำหนดและจ่ายเงินค่าขนย้าย (ที่ดิน) ให้แก่ผู้ฟ้องคดีแตกต่างจากราษฎรรายอื่นที่ได้รับผลกระทบจากโครงการชลประทานเดียวกัน โดยกรณีของผู้ฟ้องคดีคณะกรรมการได้กำหนดราคาค่าขนย้าย (ที่ดิน) โดยคำนึงถึงราคาประเมินทุนทรัพย์เพื่อเรียกเก็บค่าธรรมเนียมในการจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมที่ใช้อยู่ในเวลาที่กำหนดเพียงปัจจัยเดียว และจ่ายเงินค่าขนย้าย (ที่ดิน) ดังกล่าวให้แก่ผู้ฟ้องคดีในหน่วยราคาต่ำสุด แต่สำหรับราษฎรรายอื่นนอกจากคณะกรรมการฯ จะกำหนดราคาค่าขนย้าย (ที่ดิน) โดยคำนึงถึงราคาประเมินทุนทรัพย์ฯ ดังกล่าวแล้ว ยังคำนึงถึงปัจจัยอื่น ๆ นอกเหนือจากนั้น อีกหลายประการ ทั้งที่หลายปัจจัยก็ดำรงอยู่แล้วในเวลาที่มีการกำหนดและจ่ายเงินค่าขนย้าย (ที่ดิน) ให้แก่ผู้ฟ้องคดี และจ่ายเงินค่าขนย้าย (ที่ดิน) ให้แก่ราษฎรรายอื่น



ดังกล่าวเป็นจำนวนมากกว่าราคาประเมินทุนทรัพย์ ที่ใช้อยู่ในเวลาที่กำหนดในหน่วยราคาต่ำสุดถึงร้อยละ ๕๐ การกำหนดราคาค่าขนย้าย (ที่ดิน) ของคณะกรรมการฯ ข้างต้นจึงมีลักษณะเป็นการกำหนดค่าขนย้าย (ที่ดิน) ไปในทางที่เป็นการรอนสิทธิของผู้ฟ้องคดี หรือทำให้ผู้ฟ้องคดีเสียประโยชน์อันควรสมควรได้ อันเป็นการเลือกปฏิบัติโดยไม่เป็นธรรมต่อผู้ฟ้องคดี

สำหรับกรณีที่หน่วยงานของรัฐอ้างว่า เมื่อผู้ฟ้องคดีได้ยอมรับเงินค่าขนย้าย (ที่ดิน) ดังกล่าวไปแล้ว จึงไม่อาจจ่ายเงินค่าชดเชยหรือค่าทดแทนในลักษณะซ้ำซ้อนหรือย้อนหลังได้อีก ทั้งนี้ ตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒๑ เมษายน ๒๕๔๑ นั้น หากมติคณะรัฐมนตรีมีนัยตามที่หน่วยงานของรัฐกล่าวอ้างจริง ก็ไม่อาจลบล้างหลักการห้ามมิให้มีการเลือกปฏิบัติโดยไม่เป็นธรรมต่อบุคคลอันเป็นหลักที่ปรากฏตามรัฐธรรมนูญได้

#### สรุปข้อเท็จจริง

ผู้ฟ้องคดีเป็นผู้ครอบครองที่ดินในเขตปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม จำนวน ๒ แปลงตามหนังสืออนุญาตให้เข้าทำประโยชน์ในเขตปฏิรูปที่ดิน (ส.ป.ก. ๔-๐๑ ก) ตำบลตะเคียนราม อำเภอกุสุมาลย์ จังหวัดศรีสะเกษ ต่อมา กรมชลประทาน (ผู้ถูกฟ้องคดี) ได้ทำการก่อสร้างโครงการระบบส่งน้ำห้วยดีกู่ อำเภอกุสุมาลย์ จังหวัดศรีสะเกษ ผ่านที่ดินทำกินของราษฎรในตำบลตะเคียนราม ตำบลโคกตาล และตำบลห้วยดีกู่ รวมถึงที่ดินที่ผู้ฟ้องคดีครอบครองทำประโยชน์ทั้งสองแปลงด้วยคิดเป็นเนื้อที่ ๓ งาน ๙๔ ตารางวา โดยผู้ถูกฟ้องคดีได้นำมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๑๑ กรกฎาคม ๒๕๓๒ มาใช้ในการดำเนินการจ่ายเงินค่าขนย้าย (ที่ดิน) ให้แก่ราษฎรที่ถูกเขตโครงการดังกล่าวตัดผ่านที่ดิน หลังจากนั้น คณะกรรมการกำหนดหลักเกณฑ์และกำหนดค่าทดแทนทรัพย์สินเพื่อการชลประทาน ตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๑๑ กรกฎาคม ๒๕๓๒ โครงการระบบส่งน้ำห้วยดีกู่ อำเภอกุสุมาลย์ จังหวัดศรีสะเกษ ได้มีการประชุมเพื่อกำหนดหลักเกณฑ์ค่าทดแทนทรัพย์สินที่ถูกเขตชลประทาน โดยคำนึงถึงราคาประเมินทุนทรัพย์เพื่อเรียกเก็บค่าธรรมเนียมในการจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมกรรมเป็นหลัก ในอัตราร้อยละ ๗๕ หรือร้อยละ ๘๐ หรือร้อยละ ๑๐๐ ของราคาประเมินทุนทรัพย์ และมีมติให้กำหนดราคาค่าขนย้าย (ที่ดิน) ที่ถูกเขตโครงการระบบส่งน้ำห้วยดีกู่ ตำบลโคกตาล ตำบลตะเคียนราม และตำบลห้วยดีกู่ ในเขตอำเภอกุสุมาลย์ จังหวัดศรีสะเกษ ในอัตราร้อยละ ๑๐๐ ของราคาประเมินทุนทรัพย์ ปี พ.ศ. ๒๕๔๗ ถึง พ.ศ. ๒๕๕๐ ในหน่วยราคาต่ำสุดในอัตราไร่ละ ๑๖,๐๐๐ บาท โดยผู้ฟ้องคดีได้รับเงินค่าขนย้าย (ที่ดิน) ไปแล้วเป็นเงินจำนวน ๑๕,๗๖๐ บาท หลังจากนั้น ผู้ฟ้องคดีและราษฎรรายอื่นที่ได้รับเงินไปแล้วทราบดีว่าผู้ถูกฟ้องคดีจะจ่ายเงินค่าขนย้าย (ที่ดิน) ให้แก่ราษฎร

ที่ไม่มีรายชื่อในบัญชีรายชื่อในการจ่ายเงินครั้งแรกและยังไม่ได้รับเงินค่าขนย้าย (ที่ดิน) ในอัตราไร่ละ ๓๐,๐๐๐ บาท จึงได้ร้องเรียนต่อนายอำเภอภูสิงห์ ต่อมา นายอำเภอภูสิงห์ได้แจ้งให้เจ้าหน้าที่ของผู้ถูกฟ้องคดีมาชี้แจงกับราษฎรเพื่อหาข้อยุติ ซึ่งผู้ฟ้องคดีอ้างว่าเจ้าหน้าที่ของผู้ถูกฟ้องคดีได้ชี้แจงและรับปากกับผู้ฟ้องคดีรวมทั้งราษฎรรายอื่นว่า หากราษฎรในเขตตำบลห้วยตึกขุและราษฎรในเขตตำบลตะเคียนรามที่ไม่มีรายชื่อในบัญชีรายชื่อการจ่ายเงินงวดแรกได้รับการจ่ายเงินในอัตราไร่ละ ๓๐,๐๐๐ บาท ผู้ถูกฟ้องคดีจะจ่ายเงินค่าทดแทนที่ดินเพิ่มให้แก่ราษฎรจาก ๒ ตำบลที่ได้รับเงินไปแล้วอีกจนครบไร่ละ ๓๐,๐๐๐ บาท เช่นกัน แต่ภายหลังผู้ฟ้องคดีได้ทราบจากการประกาศทางหอกระจายข่าวของผู้ใหญ่บ้านว่าผู้ถูกฟ้องคดีจะไม่จ่ายเงินค่าขนย้าย (ที่ดิน) ส่วนที่เหลือให้แก่ราษฎรอีก เนื่องจากราษฎรได้ลงชื่อรับเงินค่าทดแทนที่ดินในอัตราไร่ละ ๑๖,๐๐๐ บาท ไปแล้ว ผู้ฟ้องคดีเห็นว่าการกระทำดังกล่าวของผู้ถูกฟ้องคดีมีลักษณะเป็นการเลือกปฏิบัติโดยไม่เป็นธรรม จึงนำคดีมาฟ้องขอให้ศาลมีคำพิพากษาหรือคำสั่งให้ผู้ถูกฟ้องคดีจ่ายเงินค่าขนย้าย (ที่ดิน) ให้แก่ผู้ฟ้องคดีเพิ่มขึ้นเป็นอัตราไร่ละ ๓๐,๐๐๐ บาท

#### คำวินิจฉัยของศาลปกครองสูงสุด

เมื่อข้อเท็จจริงปรากฏว่า ในการประชุมเพื่อกำหนดหลักเกณฑ์ค่าทดแทนทรัพย์สินที่ถูกเขตชลประทาน คณะกรรมการกำหนดหลักเกณฑ์และกำหนดค่าทดแทนทรัพย์สินเพื่อการชลประทานฯ มีมติให้กำหนดราคาค่าขนย้าย (ที่ดิน) ที่ถูกเขตโครงการระบบส่งน้ำห้วยตึกขุตำบลโคกตาล ตำบลตะเคียนราม และตำบลห้วยตึกขุ ในเขตอำเภอภูสิงห์ จังหวัดศรีสะเกษ โดยคำนึงถึงราคาประเมินทุนทรัพย์เพื่อเรียกเก็บค่าธรรมเนียมในการจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมที่ใช้อยู่ในเวลาที่กำหนดและจ่ายค่าขนย้าย (ที่ดิน) ให้แก่ผู้มีสิทธิได้รับในหน่วยราคาต่ำสุดเป็นหลัก และกำหนดค่าขนย้าย (ที่ดิน) ให้แก่ผู้มีสิทธิได้รับโดยคำนึงถึงราคาประเมินทุนทรัพย์ที่ใช้อยู่ในเวลาที่กำหนดและจ่ายค่าขนย้าย (ที่ดิน) ให้แก่ผู้มีสิทธิได้รับในหน่วยราคาต่ำสุด กรณีถือได้ว่าเป็นการใช้ดุลพินิจกำหนดเงินค่าขนย้าย (ที่ดิน) ที่ชอบด้วยเหตุผลแล้ว และเมื่อข้อเท็จจริงรับฟังได้เป็นยุติว่า ราคาประเมินทุนทรัพย์ฯ ระหว่างปี พ.ศ. ๒๕๔๗ ถึง พ.ศ. ๒๕๕๐ ที่ใช้อยู่ในเวลาที่กำหนดและจ่ายเงินค่าขนย้าย (ที่ดิน) ให้แก่ผู้ฟ้องคดี ในหน่วยราคาต่ำสุดมีอัตราไร่ละ ๑๖,๐๐๐ บาท แต่ราคาประเมินทุนทรัพย์ฯ ที่ใช้อยู่ในเวลาที่กำหนดและจ่ายเงินค่าขนย้าย (ที่ดิน) ให้แก่ราษฎรผู้มีสิทธิได้รับในตำบลโคกตาล ตำบลตะเคียนรามที่ตกสำรวจ และราษฎรผู้มีสิทธิได้รับในตำบลห้วยตึกขุที่เพิ่งจะดำเนินการตรวจสอบทรัพย์สินแล้วเสร็จ (ระหว่างปี พ.ศ. ๒๕๕๑ ถึง พ.ศ. ๒๕๕๔) ในหน่วยราคาต่ำสุดมีอัตราราคาไร่ละ ๒๐,๐๐๐ บาท การที่ผู้ถูกฟ้องคดีกำหนดและจ่ายเงินค่าขนย้าย (ที่ดิน) ให้แก่ผู้ฟ้องคดีน้อยกว่าที่กำหนดและจ่ายให้แก่ราษฎรผู้มีสิทธิได้รับในตำบลโคกตาลและตำบลตะเคียนรามที่ตกสำรวจ และราษฎรผู้มีสิทธิได้รับในตำบลห้วยตึกขุที่เพิ่งจะดำเนินการตรวจสอบทรัพย์สินแล้วเสร็จ จึงยังไม่ใช่เหตุ

